

Databeskyttelse lektion 3

Kategorier af personoplysninger, behandlingsgrundlag og
de registreredes rettigheder



Dagens program

- › Kategorier af personoplysninger
- › Behandlingsgrundlag
- › De registreredes rettigheder (bliver vi måske ikke færdige med i dag)

Kategorier af personoplysninger

Relevant terminologi

4



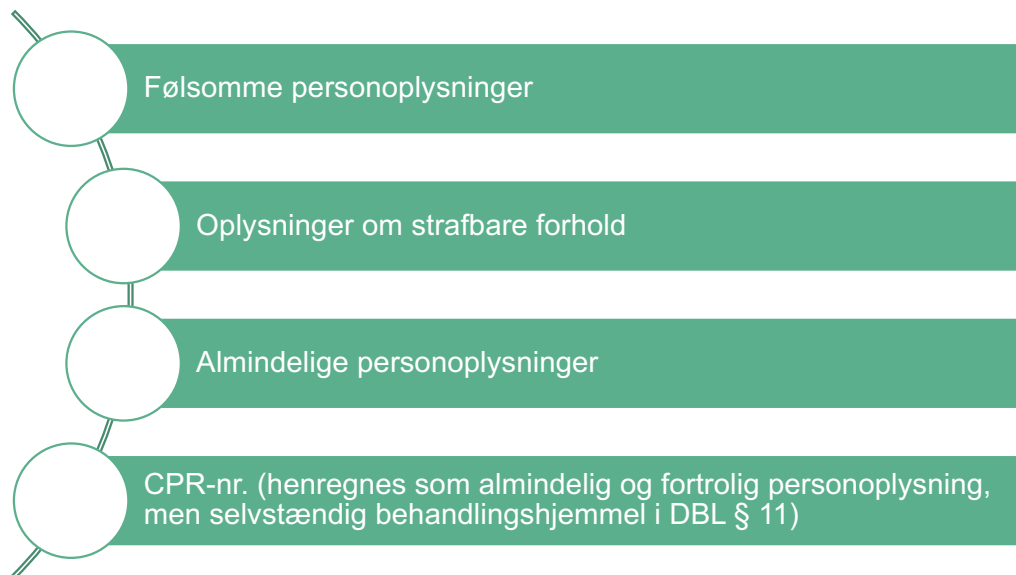
- **Almindelig personoplysning** er ALLE personoplysninger, der ikke kvalificeres som en følsom personoplysning eller en oplysning om et strafbart forhold.
- Typiske almindelige oplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-mail, købshistorik, fødselsdato, portræt- og stemningsbilleder osv.
- Dermed er et CPR-nr. i forordningens forstand også en almindelig personoplysning.
 - Men efter Databeskyttelseslovens § 11 er CPR-nr. en tilsvarende sensitiv information som følsomme personoplysninger.



Personoplysningskategorier

- oversigt

Sagt på en anden måde



Metodik

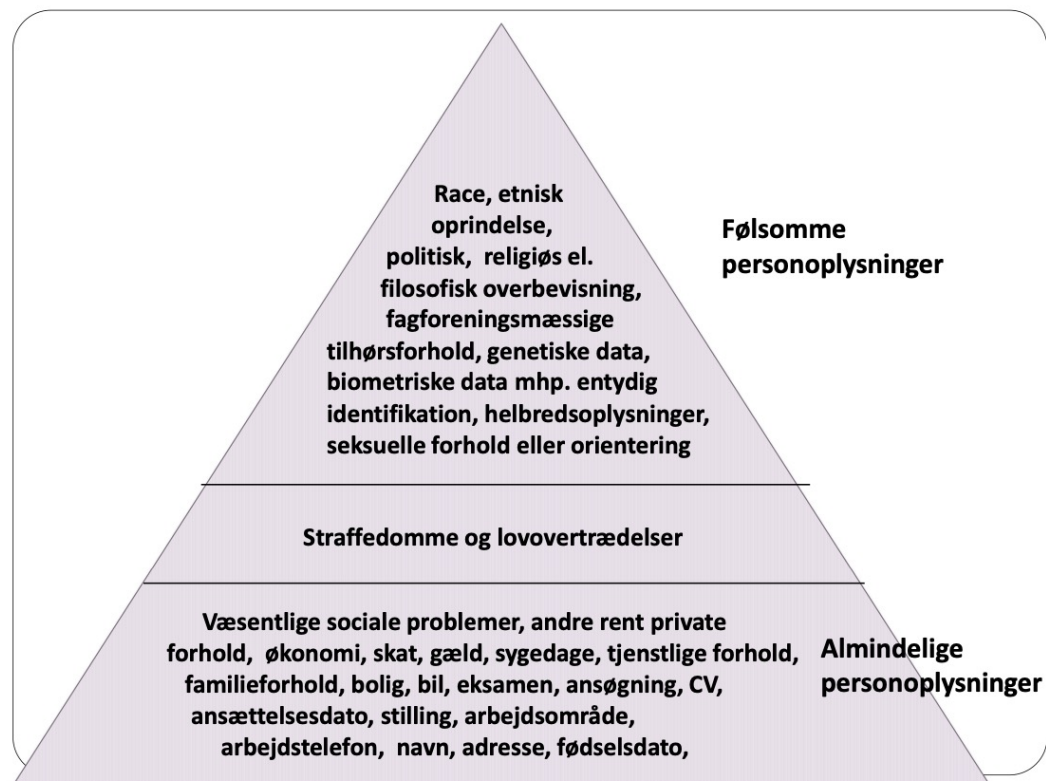
hvis ikke

hvis ikke

så almindelig personoplysning

Behandlingssikkerhed

- OBS: gennemgås næste gang



- Jo højere oppe i trekanten oplysningerne er, desto strengere betingelser for at behandle dem.
- Hvad med **CPR-nr.**?
 - Fremgår ikke af oversigten, da CPR-nr. ikke reguleres af Databeskyttelsesforordningen, men derimod alene af Databeskyttelseslovens § 11.
 - CPR-nr. er en tilsvarende sensitiv information som følsomme personoplysninger.

Kravet om behandlingsgrundlag!

Almindelige persondata – behandlingsbetingelser i art. 6

- Samtykke
- Kontrakt
- Retlig forpligtelse
- Vital interesse
- Samfundsinteresse, offentlig myndighedsudøvelse
- Interesseafvejning
- Særligt grundlag

Følsomme persondata – behandlingsbetingelser i art. 9 OG art. 6

- Samtykke
- Arbejdsret mv.
- Vital interesse
- Foreninger
- Selvfølgeliggørelse
- Retskrav
- Samfundsmæssig interesse
- Sundhed
- Forskning mv

Datatilsynet om "Behandling af
følsomme oplysninger

Dato: 07-11-2019"

8

*Dataansvarlige, som behandler følsomme oplysninger omfattet af forbuddet mod behandling i forordningens artikel 9, stk. 1, skal kunne identificere en undtagelse til dette forbud i **enten forordningens artikel 9, stk. 2, eller bestemmelser, der gennemfører forordningens artikel 9, og et lovligt grundlag for behandling i forordningens artikel 6.** Hertil kommer **principperne for behandling af personoplysninger i databeskyttelsesforordningens artikel 5, der altid skal være opfyldt.***

Behandlingsgrundlag for almindelige personoplysninger

Almindelig personoplysning

- Behandlingsgrundlag

- **Artikel 6, stk. 1, jf. DBL § 6, stk. 1**
- Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:
 - a) Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 - b) Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
 - c) Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 - d) Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser.
 - e) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
 - f) Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Almindelige persondata – behandlingsbetingelser i art. 6

- Samtykke
- Kontrakt
- Retlig forpligtelse
- Vital interesse
- Samfundsinteresse, offentlig myndighedsudøvelse
- Interesseafvejning
- Særligt grundlag

Mindst én skal være opfyldt

Almindelig personoplysning

- Behandlingsgrundlag

11

- **Artikel 6, stk. 1, jf. DBL § 6, stk. 1**
- Behandlingsgrundlaget skal være på plads inden behandlingen går i gang
- Behandlingsgrundlag kan ikke skiftes, hvis det valgte grundlag viser sig at være forkert
- Efter princippet om ansvarlighed skal databehandler kunne dokumentere sit behandlingsgrundlag – dataansvarlig skal således nøje have overvejet behandlingsgrundlag og kunne redegøre for sit valg
- Behandlingsgrundlagene er sideordnede
- Principperne i art. 5 skal altid være opfyldt

Almindelige persondata – behandlingsbetingelser i art. 6

- Samtykke
- Kontrakt
- Retlig forpligtelse
- Vital interesse
- Samfundsinteresse, offentlig myndighedsudøvelse
- Interesseafvejning
- Særligt grundlag

Mindst én skal være opfyldt

Samtykke

(obs. også følsomme oplysninger)

Samtykke

13

Hvorfor rummer GDPR mulighed for samtykke?

Sætter den registrerede i stand til at kontrollere sine brugen af sine data.

Samtykke kan anvendes i forhold til alle personoplysningskategorier:

Almindelige personoplysninger → Artikel 6, stk. 1, litra a

Følsomme personoplysninger → Artikel 9, stk. 2, litra a

Oplysninger om strafbare forhold → Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 1. pkt.

CPR-nr. → Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2

DEF: »samtykke« fra den registrerede: enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling, jf. art. 4, nr. 11.

Hvornår foreligger et gyldigt samtykke?

Betingelser indeholdt i artikel 7, men tillige artikel 4, nr. 11.

Samtykke

- ▶ En behandling er lovlig, hvis “den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål”, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.
- ▶ DOG : Ved de særligt følsomme oplysninger, skal samtykket være “**udtrykkeligt**”, jf. artikel 9, stk. 2, litra a, hvilket skærper kravet til den måde, på hvilken samtykket kan anses for give

MEN:

- ▶ Samtykke skal være: frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt og skal foreligge som en egentlig erklæring eller en klar bekræftelse, jf. GDPR artikel 4, nr. 11
- ▶ den, der afgiver et samtykke, retligt set skal være i stand til at afgive et samtykke.
 - ▶ Særligt opmærksom herpå ved børn, afdøde mv. (se mere om børn [https://www.datatilsynet.dk/Media/0/C/Samtykke%20\(3\).pdf](https://www.datatilsynet.dk/Media/0/C/Samtykke%20(3).pdf))
- ▶ Den registreredes samtykke skal være på plads inden, den dataansvarlige påbegynder behandling af de oplysninger, som samtykket angår.
 - ▶ Inden behandlingen bør den dataansvarlige dog først vurdere, om samtykke er det mest passende behandlingsgrundlag
- ▶ Et samtykke kan både afgives mundtligt, skriftligt og digitalt.
 - ▶ Den dataansvarlige skal kunne bevise, at den registrerede har givet sit samtykke til behandlingen af personoplysninger, og hvad det meddelte samtykke omfatter. Et samtykke bør derfor i videst mulige omfang afgives skriftligt eller på anden måde, som kan bevises.

Frivilligt samtykke

- Samtykke skal være frivilligt
- Det vil sige uden negative konsekvenser at sige nej

Eksempel: Billeder på sportsforenings hjemmeside

- En privat sportsforening beder sine medlemmer om samtykke til at tage billeder af dem for at offentliggøre billederne på sportsforeningens hjemmeside.
- Medlemmerne anses for at have et reelt og frit valg, så længe et nægtet samtykke ikke medfører negative konsekvenser (f.eks. ekskludering af foreningen).

Eksempel: Videooptagelser i kontorlandskab

15

- Et filmhold er blevet hyret til at lave en reklamefilm for en kommune, og skal i den forbindelse optage borgmesteren, mens han viser rundt og forklarer, hvordan man har indrettet dele af rådhuset i en helt ny urban stil med kunstværker af lokale kunstnere.
- De følger en bestemt fastlagt rute rundt, og forvaltningen spørger de ansatte, der til daglig sidder i denne del af rådhuset, om samtykke til, at de muligvis kan blive optaget af filmholdet, mens de er på vej rundt.
- Det har ingen negative konsekvenser for de ansatte, som ikke ønsker at komme med i filmen, og som derfor ikke giver deres samtykke. De får stillet en kontorstol, skrivebord mv. magen til det, de allerede har til rådighed, et andet sted på rådhuset, mens optagelserne finder sted.

- Er det frivilligt?



Informeret samtykke

- Et samtykke skal være informeret. Det betyder, at den registrerede skal være klar over, hvad der gives samtykke til. Den dataansvarlige skal give den registrerede en række informationer, som skal sikre, at den registrerede kan træffe sin beslutning på et oplyst grundlag.

Minimumskrav

- Selve informationen skal som minimum bestå af oplysninger om:
 - den dataansvarliges identitet,
 - formålet med den påtænkte behandling,
 - hvilke oplysninger der behandles, og
 - retten til at trække samtykket tilbage.

EKSEMPEL

En dataansvarlig giver følgende information i forbindelse med anmodningen om samtykke:

- Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at forbedre kvaliteten af denne serviceydelse.
- I nogle tilfælde vil vi videregive dine oplysninger til tredjeparter for at kunne tilbyde dig en bedre service
- Ved fortsat brug af denne tjeneste giver du samtykke til behandling af dine personoplysninger. Vi indsamler bl.a. dit navn, e-mailadresse, alder og andre relevante oplysninger.
- Denne persondatapolitik kan blive ændret.
- Besøg vores hjemmeside regelmæssigt for at holde dig opdateret.

Er kravene opfyldt?



Tilbagekaldelse af samtykke

- Den samtykkende (eller den, der handler på dennes vegne, jf. ovenfor) skal kunne trække sit samtykke tilbage jf. GDPR artikel 7, stk. 3.
- Den, der indhenter samtykket, og det vil typisk være den dataansvarlige, skal oplyse om denne mulighed, allerede inden samtykket gives.
- Tilbagekaldelsen skal kunne gives lige så let som samtykket.
- Tilbagekaldelse gælder dog kun fremadrettet
- Tilbagekaldelse skal være uden skade – herunder uden gebyrer

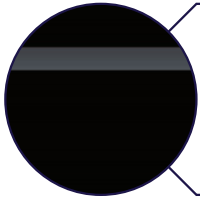
Eksempel: Samtykke trækkes tilbage

- En online tøjbutik beder ved ordreafgivelsen om kundens samtykke til at sende e-mails med fordelagtige tilbud og rabatter på udvalgte varer. Samtykke afgives ved at sætte flueben i en boks.
- Det fremgår af den information, som kunden modtager, at samtykke altid kan tilbagekaldes ved at ringe til tøjbutikken på hverdage mellem 10-16.

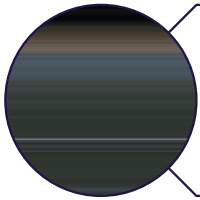
Er kravene opfyldt?



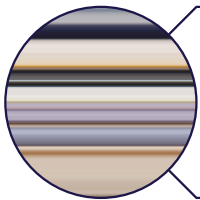
Cookies og samtykke



Firstly, the DPA clarified that for the consent to be freely and unambiguously given under Article 6(1)(a) GDPR and Article 5(3) ePrivacy Directive, the reject button had to be presented alongside the accept button. Otherwise, the data subject would have no real alternative to consenting for placing and processing cookies.



Secondly, the buttons' colours used by the controller were of deceptive nature. They inclined a data subject to give a consent for the cookies processing. Because of that, the controller was in breach of Article 5(1)(a) GDPR. Since the cookie banner was lacking of the reject button within its first layer, and the colours used were misleading, the DPA ordered the controller to bring the cookie banner into compliance with the GDPR within 45 days. The order was combined with a penalty of €25,000 per day and per each website concerned, due if the controller fails to implement the ordered changes. The maximum amount of total penalty was set on €10,000,000.



Thirdly, the controller violated Article 7(3) GDPR. To withdraw the consent given, a data subject had to perform more actions - "click more" – whilst to give a consent only one click sufficed. Nevertheless, the controller updated their websites by adding the reject button to the first layer of cookie banner and the option to withdraw the consent, using the manage link at the bottom of each website. The violation was remedied, accordingly the DPA reprimanded the controller.



Fourthly, the legitimate interest called upon by the controller covered placing and processing of the cookies, which were not "strictly necessary". The controller's cookies were of different kind, including the analytical cookies. Especially for the latter, the application of Article 6(1)(f) GDPR is per se excluded and the consent needed to be obtained. Furthermore, by adding the legitimate interest to be a "back-up" legal basis for the cookies related processing, the controller misled the data subject. The controller violated then Article 6(1)(a) GDPR. Nonetheless, the DPA reprimanded the controller that the legal basis for placing and processing of analytical cookies and other cookies that were not "strictly necessary cookies only was a consent under Article 6(1)(a) GDPR.

Cookies og samtykke

- ▶ Er betingelser for samtykke opfyldt på de hjemmesider i besøger?
- ▶ Find en hjemmeside, hvor I tænker samtykke til cookies er i overensstemmelse med GDPR
- ▶ Find en hjemmeside, hvor I tænker samtykke til cookies IKKE er i overensstemmelse med GDPR
- ▶ Se evt. <https://www.nozebra.dk/insights/blog/ny-cookie-vejledning-fra-erhvervsstyrelsen>



Artikel 6, stk. 1, litra b Kontrakt

Almindelig personoplysning

- Behandlingsgrundlag

21

Kontrakt:

- b) Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Eksempel

En registreret køber produkter fra en onlinedetailhandler. Den registrerede ønsker at betale med kreditkort og at få leveret produkterne til sin hjemmeadresse. For at kunne opfylde kontrakten skal detailhandleren behandle den registreredes kreditkortoplysninger og faktureringsadresse med henblik på betaling og den registreredes hjemmeadresse med henblik på levering. Derfor finder artikel 6, stk. 1, litra b), anvendelse, da den udgør et retsgrundlag for disse behandlingsaktiviteter.

Hvis kunden derimod har valgt forsendelse til et afhentningssted, er behandlingen af den registreredes hjemmeadresse ikke længere nødvendig af hensyn til opfyldelse af købskontrakten. Enhver behandling af den registreredes adresse vil i den forbindelse kræve et andet retsgrundlag end artikel 6, stk. 1, litra b).

Som
bogføringsloven

Almindelig personoplysning

- Behandlingsgrundlag

22

Kontrakt:

- b) Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Eksempel

Den samme onlinedetailhandler ønsker at opbygge profiler for brugerens præferencer og livsstilsvalg på baggrund af brugerens besøg på webstedet.

Er det ok eller kræver det en andet behandlingsgrundlag?



Almindelig personoplysning

- Behandlingsgrundlag kontrakt

► EUD om kontrakter C-252/21 Meta og C-394/24 Mousse

1. **Nødvendighed for opfyldelse af kontrakt:** Behandling af personoplysninger er kun lovlig, hvis den er objektivt uundværlig for at opfylde kontraktens hovedformål.
2. **Bevisbyrde:** Den dataansvarlige skal kunne bevise, at kontraktens hovedformål ikke kan opfyldes uden den pågældende behandling.
3. **Ikke tilstrækkeligt at være nyttig:** Det er ikke nok, at behandlingen er nævnt i kontrakten eller er nyttig; den skal være væsentlig for kontraktens opfyldelse.
4. **Ingen mindre indgribende løsninger:** Der må ikke findes andre mulige og mindre indgribende løsninger.
5. **Separate tjenester:** Hvis kontrakten består af flere særskilte tjenester, skal nødvendigheden vurderes for hver enkelt tjeneste.
6. **Personlig tilpasning:** Personlig tilpasning af kommunikation baseret på kundens kønsidentitet er ikke nødvendigt, medmindre det er absolut nødvendigt for at levere tjenesten.
7. **Generiske løsninger:** Virksomheder kan bruge generiske, inkluderende høflighedsfraser i stedet for personlig tilpasning.
8. **Dataminimering:** Behandling af personoplysninger skal begrænses til det nødvendige og ikke være uforholdsmæssig.

**Artikel 6, stk. 1 , litra c - Retlig
forpligtelse**

Almindelig personoplysning

- Behandlingsgrundlag

Retlig forpligtelse :

- c) Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
- Retlig forpligtelse = det følger af øvrig lovgivning dansk eller EU-retlig

EKSEMPEL

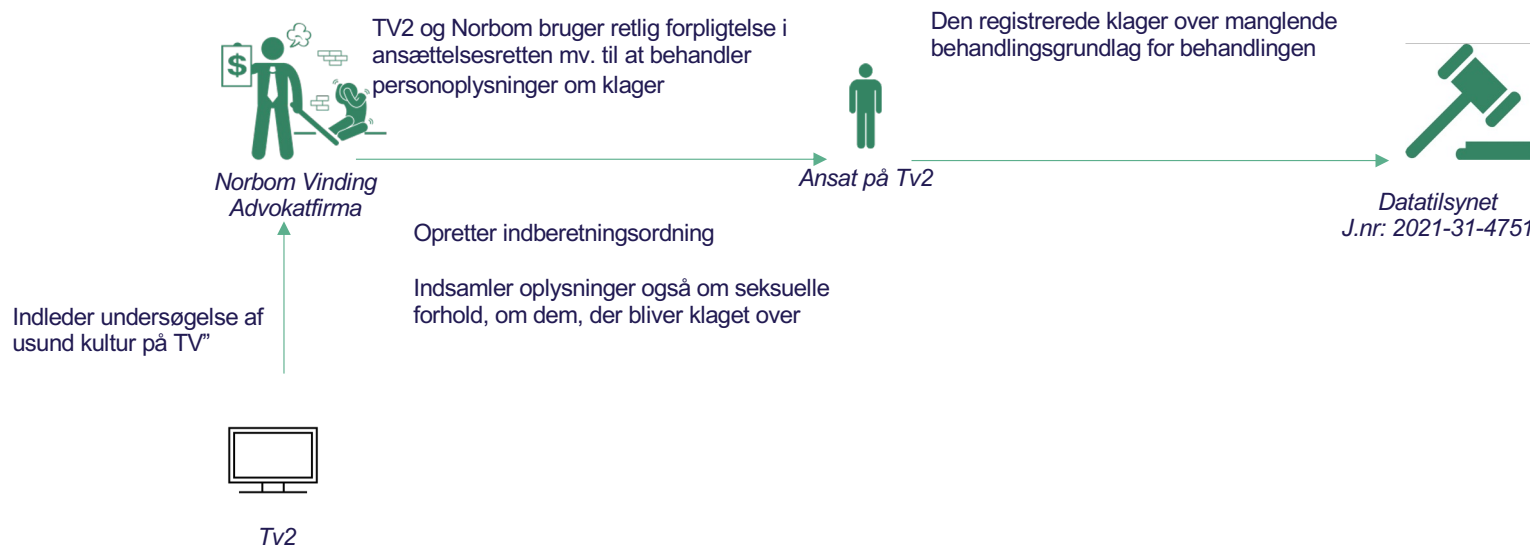
En retlig forpligtelse foreligger, f.eks. når en arbejdsgiver er forpligtet til at indberette en ansats A-skat, og når en bank er forpligtet til at indberette mistanke om hvidvask.

OBS: et land kan ikke indføre en lov, der kræver, at alle personoplysninger skal videregives til staten, og derefter henvise til artikel 6, stk. 1, litra c, som behandlingsgrundlag.

Retlig forpligtelse - eksempel fra Datatilsynet

1. Legitim Interesse: TV 2 havde en legitim interesse i at gennemføre undersøgelsen for at afdække og håndtere krænkende handlinger.

26

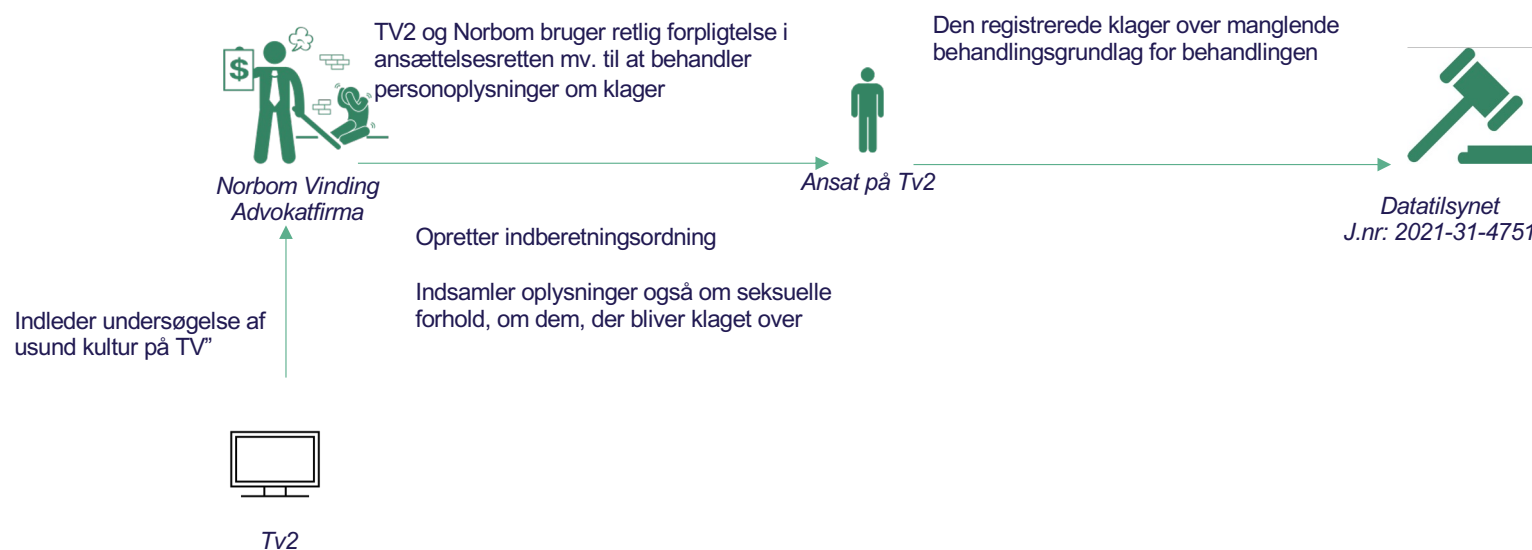


Korrekt
behandlingsgrundlag?

Hvorfor/hvorfor ikke?

Læs blot
konklusionen

Retlig forpligtelse - eksempel fra Datatilsynet



1. Manglende Klarhed og

Præcision: De retlige forpligtelser, som TV 2 og Norrbom Vinding henviste til (arbejds miljøretlige og diskriminationsretlige regler), var ikke tilstrækkeligt klare og præcise til at kunne anvendes som behandlingsgrundlag

2. Ikke tilstrækkelig Hjemmel:

Datatilsynet fandt, at de nævnte regler ikke gav tilstrækkelig hjemmel til at behandle følsomme oplysninger om klagerens seksuelle forhold

**Artikel 6, stk. 1 , litra d - Vitale
interessier**

Almindelig personoplysning

- Behandlingsgrundlag

Vitale interesser:

- d) Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser.
- Behandlingen skal være i den registreredes eller anden persons interesse og ikke kun i den dataansvarliges interesse
- Skal være konkret
- Ideen er, at persondataretten ikke skal være til hinder for at redde liv, helbred eller betydelig formue.
- Bestemmelsen finder kun anvendelse, når vitale interesser er truet.
- **EKSEMPEL**
 - Man kan f.eks. videregive navn mv. på en tilskadekommen, hvis denne ikke selv er i stand hertil.
 - Og på samme måde kan en nabo kontakte et forsikringssselskab og videregive relevante personoplysninger på naboen, når dennes hus er oversvømmet.

**Artikel 6, stk. 1 , litra e -
Samfundsinteresse, offentlig
myndighedsudøvelse**

Almindelig personoplysning

- Behandlingsgrundlag

31

Samfundsinteresse, offentlig myndighedsudøvelse

- e) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Dækker to situationer

- For det første de situationer, hvor persondatabehandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse,
 - F.eks. behandling i statistisk, historiske eller videnskabeligt øjemed
 - retsinformationssystemer=databaser, hvor man kan søge oplysninger om gældende ret, herunder afsagte domme, der meget ofte vil indeholde oplysninger om fysiske personer,
 - Offentliggørelse af medarbejderoplysninger kan vist omfang også siges at være i samfundets interesse, f.eks. oplysning om navn og arbejdstelefon og lignende
- Det er ikke noget krav, at opgaven skal udføres af eller for en offentlig myndighed. Også private kan bedrive forskning og udarbejde statistik mv.
- for det andet offentlig myndighedsudøvelse.
 - F.eks. skattevæsnet, der behandler personoplysninger med henblik på at beregne skatten
 - kommuner, der driver skoler og biblioteker og også her behandler personoplysninger
- Bestemmelsen kan også anvendes, selvom myndighedsudøvelsen er henlagt til private.

Almindelig personoplysning

- Behandlingsgrundlag

Artikel 6, stk. 1 , litra e - Samfundsinteresse, offentlig myndighedsudøvelse

- e) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
- **Eksempel**
- Billeder af børn på aula mv.
 - Hvad siger DT om behandlingsgrundlag?
 - Hvor er lovhjemlen?
- https://www.datatilsynet.dk/Media/638091909929979891/Tjekliste_skoler.pdf



OBS art. 6, stk. 3

Art. 6, stk. 3

- retlig forpligtelse og samfundets interesse

- ▶ Grundlaget for behandling i henhold til stk. 1, litra c) og e), skal fremgå af:
 - ▶ a) EU-retten, eller
 - ▶ b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.
- ▶ Formålet med behandlingen skal være fastlagt i dette retsgrundlag eller for så vidt angår den behandling, der er omhandlet i stk. 1, litra e), være nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt. Dette retsgrundlag kan indeholde specifikke bestemmelser med henblik på at tilpasse anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning, bl.a. de generelle betingelser for lovlighed af den dataansvarliges behandling, hvilke typer oplysninger der skal behandles, berørte registrerede, hvilke enheder personoplysninger må videregives til, og formålet hermed, formålsbegrænsninger, opbevaringsperioder og behandlingsaktiviteter samt behandlingsprocedurer, herunder foranstaltninger til sikring af lovlig og rimelig behandling såsom i andre specifikke databehandlingssituationer som omhandlet i kapitel IX. EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret skal opfylde et formål i samfundets interesse og stå i rimeligt forhold til det legitime mål, der forfølges.

**Artikel 6, stk. 1 , litra f -
Interesseafvejning**

Almindelig personoplysning

- Behandlingsgrundlag

36

Artikel 6, stk. 1, litra f - Interesseafvejning

- f) Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.
- Bestemmelsen er en generel afvejningsregel, der ikke som en del af de foregående bestemmelser har et afgrænset og specifikt sigte, men kan betragtes som en form for opsamlingsbestemmelse, der kan anvendes i mange forskellige situationer
- **OBS** – gælder ikke offentlige myndigheder, jf. art. 6, stk. 2



Almindelig personoplysning

- Behandlingsgrundlag



37

Artikel 6, stk. 1 , litra f - Interesseafvejning

- f) Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.
- EU-Domstolen har slået fast, at reglen indeholder en tretrinstest, jf. C-13/16 – Riga og C-597/19 Mircom
 1. For det første skal der være en legitim interesse,
 2. for det andet skal persondatabehandlingen være nødvendig for at forfølge denne interesse,
 3. og for det tredje må den registreredes rettigheder ikke gå forud = afvejningen
- Den dataansvarlige skal redegøre for sin afvejning. Dette kan indebære forskellige fordele:
 - For det første får den dataansvarlige situationen tænkt igennem og derved mulighed for nærmere at overveje, om det fornødne behandlingsgrundlag er til stede.
 - For det andet har den dataansvarlige mulighed for at dokumentere sine overvejelser ved en eventuel tvist, og sidst, men ikke mindst, kan den registrerede se, om der er foretaget en overbevisende afvejning eller ikke.

Almindelig personoplysning

- Behandlingsgrundlag

Interesseafvejning

- f) Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.
- **EKSEMPEL:** C-13/16
- Sagen drejede sig om, hvorvidt et taxaselskab måtte udlevere navn og adresse på en passager, der ved udstigningen havde åbnet døren på en måde, så der skete skade på en trolleybus.
- EU-Domstolen siger hertil for det første, at det helt åbenlyst er en legitim interesse at kunne gøre krav gældende mod en person, der har gjort skade på ejendom. Det samme må gælde ved personskaade.
- For det andet var det i sagen nødvendigt nærmere at kunne identificere den pågældende passager i taxaen. Uden denne oplysning kunne busselskabet ikke komme videre med sagen.
- For det tredje siger Domstolen, at afvejningen over for den registreredes rettigheder skal afgøres konkret og netop ud fra tyngden af de involverede interesser og rettigheder.
- Domstolen konkluderer i sagen, at tretrinstesten gør det legitimt at videregive de personoplysninger, således at den pågældende kan identificeres. Domstolen understreger, at der ikke er nogen pligt til en sådan udlevering. Men i den konkrete sag gav afvejningsbestemmelsen tilstrækkeligt grundlag for den behandling af persondata, der består i at udlevere oplysninger, der kan identificere den pågældende.

Almindelig personoplysning

- Behandlingsgrundlag

Artikel 6, stk. 1, litra f - Interesseafvejning

Et forsikringsselskab anvender et learning-baseret system til samtaleanalyse. Ifølge forsikringsselskabet anvendes systemet når forsikringsrådgiverne har telefonisk kontakt med (potentielle) forsikringstagere.

Teknisk gør systemet følgende:

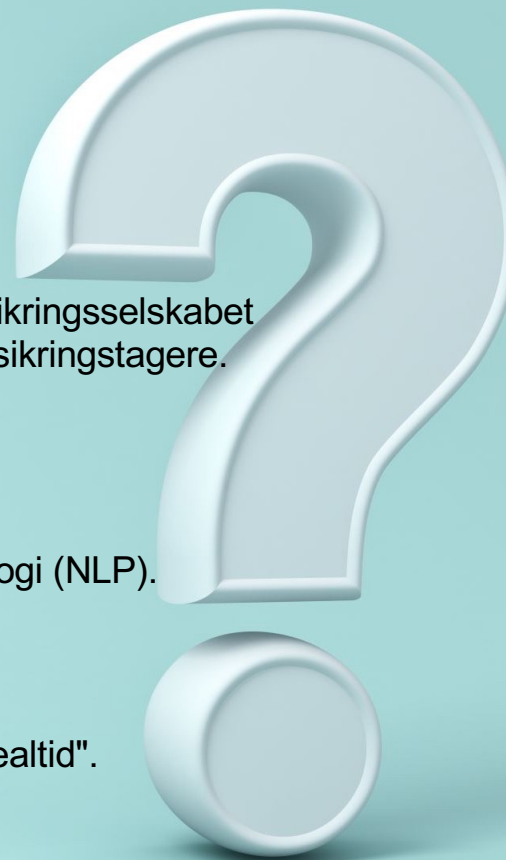
- 1) Systemet optager begge parter i samtalen.
- 2) Systemet transskriberer begge parter i samtalen i realtid vha. talegenkendelse.
- 3) Systemet analyserer udskriften af samtalen for begge parter i realtid vha. sprogteknologi (NLP).

Analysen foretages med henblik på følgende:

- Evaluering af forsikringsrådgivernes dialog med forsikringstagerne.
- Hvilke emner som medlemmerne ringer om for at "forbedre medlemsservice i realtid".

Kan interesseafvejningsreglen bruges som behandlingsgrundlag?

- Se datatilsynets afgørelse om erhvervsstyrelsen
- <https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2021/jul/erhvervsstyrelsens-optagelse-af-telefonsamtaler>



Opsamlende

Vælg behandlingsgrundlag

Case: DataTech University

DataTech University har netop lanceret en ny digital platform til undervisning, administration og kommunikation. I skal som studerende vurdere, hvilket behandlingsgrundlag der er mest passende i forskellige scenarier, jf. GDPR artikel 6.

1. Studieadministration

- Universitetet registrerer og opbevarer oplysninger om studerendes karakterer, fravær og studieaktivitet.

2. Kursusevaluering via tredjepartsplatform

- Studerende modtager et link til en ekstern platform for at evaluere undervisningen. Dataen bruges til kvalitetsforbedring.

3. Brugen af ansigtsgenkendelse ved adgang til eksamenslokaler

- Universitetet overvejer at indføre ansigtsgenkendelse for at sikre, at kun registrerede studerende deltager i eksamen.

4. Deling af studerendes kontaktoplysninger med en ekstern mentorordning

- Universitetet ønsker at dele kontaktoplysninger med en ekstern organisation, der tilbyder mentorforløb.

5. Brug af billeder fra undervisningen på universitetets sociale medier

- Billeder af studerende i undervisningssituationer bruges til markedsføring.

Opgave

For hver situation skal I:

- Vælge det mest passende behandlingsgrundlag.
- Begrunde jeres valg med henvisning til GDPR artikel 6.
- Diskutere, om der er behov for yderligere foranstaltninger (f.eks. dataminimering, oplysningspligt, risikovurdering)



Forkert behandlingsgrundlag

Forkert behandlingsgrundlag

- Journalnummer: 2019-32-0709 vedr. rejsekortet

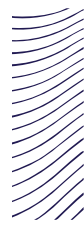


43

EKSEMPEL PÅ FORKERT BEHANDLINGSGRUNDLAG

- I forholdet til valget af behandlingsgrundlag skal en dataansvarlig altid forud for påbegyndelsen af behandling af personoplysninger gøre sig klart, hvilket behandlingsgrundlag i databeskyttelsesforordningens artikel 6, der er det mest passende. En dataansvarlig kan have flere behandlingsgrundlag til forskellige behandlingsformål vedrørende de samme personoplysninger og skal også i denne situation, inden behandlingen påbegyndes, have gjort sig klart, i hvilke situationer de forskellige behandlingsgrundlag finder anvendelse.
- På baggrund af det oplyste, lægger Datatilsynet til grund, at Rejsekorts behandling af personoplysninger om klager skete på baggrund af forordningens artikel 6, stk. 1, litra a, indtil klager trak sit samtykke tilbage.
 - Endvidere lægges det til grund, at Rejsekort havde tilrettelagt sin behandling af personoplysninger således, at der skulle ske skift af behandlingsgrundlaget, hvis samtykket blev trukket tilbage, idet Rejsekort fortsat ville behandle oplysninger om klager i medfør af forordningens artikel 6, stk. 1. Rejsekort ville efter det oplyste således anvende artikel 6, stk. 1, litra b, c og f, vedrørende klagers aftaleindgåelse, rejsedata, træk/indbetalinger på i kortet forbindelse med klagers benyttelse af sit rejsekort.
- Efter en gennemgang af sagen er det Datatilsynets vurdering, at samtykke ikke var det mest passende behandlingsgrundlag for Rejsekorts behandling af oplysninger om klager, idet andre behandlingsgrundlag, må anses som klart mere passende i forhold til behandling af klagers personoplysninger.
- På grundlag af sagens oplysninger, er det Datatilsynets opfattelse, at Rejsekort under hele aftaleforholdet med klager kunne have behandlet personoplysninger om klager på baggrund af henholdsvis forordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling af oplysninger i forbindelse med kontraktforhold (i forhold til selve aftalen om et rejsekort), og artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling af oplysninger til opfyldelse af en retlige forpligtelse, (i forhold til overholdelse af bogføringsloven).

Behandlingsgrundlag for særlige kategori af personoplysninger



Følsomme personoplysninger - hvad er en følsom personoplysning?

- ❶ GDPR artikel 9, stk. 1 – udtømmende opregning
- ❶ Følsomme oplysninger er oplysninger om:
 - ❶ Race og etnisk oprindelse
 - ❶ Politisk overbevisning
 - ❶ Religiøs eller filosofisk overbevisning
 - ❶ Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 - ❶ Genetiske data
 - ❶ Biometriske data med henblik på entydig identifikation
 - ❶ Helbredsoplysninger
 - ❶ Seksuelle forhold eller seksuel orientering.
- ❶ **PR 51:** Personoplysninger, der i kraft af deres karakter er særligt følsomme i forhold til grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, bør nyde specifik beskyttelse, da sammenhængen for behandling af dem kan indebære betydelige risici for grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.



Følsomme personoplysninger

46

Krav om hjemmel i begge artikler

Almindelige persondata – behandlingsbetingelser i art. 6

- Samtykke
- Kontrakt
- Retlig forpligtelse
- Vital interesse
- Samfundsinteresse, offentlig myndighedsudøvelse
- Interesseafvejning
- Særligt grundlag

Følsomme persondata – behandlingsbetingelser i art. 9 OG art. 6

- Samtykke
- Arbejdsret mv.
- Vital interesse
- Foreninger
- Selvfølgeliggørelse
- Retskrav
- Samfundsmæssig interesse
- Sundhed
- Forskning mv

1) Første skridt tjek i artikel 9, stk. 2, for at se, om der er en undtagelse fra forbuddet i artikel 9, stk. 1.

Er der en brugbar relevant undtagelse efter stk. 2 er:

2) Andet skridt, at man skal tilbage i artikel 6 for at finde et lovligt behandlingsgrundlag.

- Det vil normalt ikke være noget problem. Hvis der ikke er et forbud mod behandling af de særlige oplysninger, vil der som regel også være et behandlingsgrundlag i artikel 6.

Følsomme personoplysninger

- Behandlingsgrundlag

Selvstudie

1. FORBUD MOD BEHANDLING!

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

- a) Den registrerede har givet **udtrykkeligt samtykke** til behandling af sådanne personoplysninger til et eller flere specifikke formål, medmindre det i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret er fastsat, at det i stk. 1 omhandlede forbud ikke kan hæves ved den registreredes samtykke.
- b) Behandling er nødvendig for at overholde den **dataansvarliges** eller den **registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser** og **specifikke rettigheder**, for så vidt den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv overenskomst i medfør af medlemsstaternes nationale ret, som giver fornødne garantier for den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.
- c) Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons **vitale interesser** i tilfælde, hvor den registrerede fysisk eller juridisk ikke er i stand til at give samtykke.
- d) Behandling foretages af en stiftelse, en sammenslutning eller et andet organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte er af **politisk, filosofisk, religiøs eller fagforeningsmæssig art**, som led i organets legitime aktiviteter og med de fornødne garantier, og på betingelse af at behandlingen alene vedrører organets medlemmer, tidligere medlemmer eller personer, der på grund af organets formål er i regelmæssig kontakt hermed, og at personoplysningerne ikke videregives uden for organet uden den registreredes samtykke.
- e) Behandling vedrører personoplysninger, som tydeligvis er **offentliggjort** af den registrerede.

Følsomme personoplysninger

- Behandlingsgrundlag

Selvstudie

48

- f) Behandling er nødvendig, for at **retskrav** kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når **domstole** handler i deres egenskab af domstol.
- g) Behandling er nødvendig af hensyn til **væsentlige samfundsinteresser** på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.
- h) Behandling er nødvendig med henblik **på forebyggende medicin eller arbejdsmedicin** til vurdering af arbejdstagerens erhvervsevne, medicinsk diagnose, ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller i henhold til en kontrakt med en sundhedsperson og underlagt de betingelser og garantier, der er omhandlet i stk. 3.
- i) Behandling er nødvendig af hensyn til **samfundsinteresser på folkesundhedsområdet**, f.eks. beskyttelse mod alvorlige grænseoverskridende sundhedsrisici eller sikring af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for sundhedspleje og lægemidler eller medicinsk udstyr på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som fastsætter passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig tavshedspligt.
- j) Behandling er nødvendig til **arkivformål** i samfundets interesse, til **videnskabelige** eller **historiske forskningsformål** eller til **statistiske formål** i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.

Følsomme personoplysninger

- Behandlingsgrundlag

Selvstudie

49

Arbejdsret mv

b) Behandling er nødvendig for at overholde den **dataansvarliges** eller den **registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser** og **specifikke rettigheder**, for så vidt den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv overenskomst i medfør af medlemsstaternes nationale ret, som giver fornødne garantier for den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.

- Følsomme oplysninger kan behandles hvis det er nødvendigt at f.eks. arbejdsretlige forpligtelser
- Hvis der foreligger et yderligere grundlag, enten i EU-retten, i national ret eller i kollektive overenskomster.
 - Og hvis lovhjemlen indeholder garantier for den registreredes rettigheder mv.
- **EKSEMPEL**
- Der kan være tale om en arbejdsgivers behandling af relevante følsomme oplysninger f.eks. i forbindelse med sygefravær.

Følsomme personoplysninger

- Behandlingsgrundlag

Selvstudie

50

Vitale interesser:

c) Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons **vitale** interesser i tilfælde, hvor den registrerede fysisk eller juridisk ikke er i stand til at give samtykke.

- Bestemmelsen svarer til artikel 6, stk. 1, litra d, dog også at krav om, at den registrerede ikke er i stand til at give samtykke.

EKSEMPEL

- Er en person bevidstløs efter en trafikulykke og har akut brug for blod, kan oplysning om blodtype – en følsom oplysning – behandles efter denne bestemmelse.
- Det samme gælder, hvis der er behov for behandling af stærkt berusede, stærkt demente eller psykotiske personer, og behandlingen kræver behandling af personoplysninger, hvad den typisk vil gøre.

OBS: bestemmelsen vedrører kun behandling af personoplysninger. Selve retten (og pligten) til fysisk at foretage en lægelig behandling følger af andre regler som f.eks. sundhedslovens § 19.

Følsomme personoplysninger

- Behandlingsgrundlag

Selvstudie

51

Foreninger mv.

d) Behandling foretages af en stiftelse, en sammenslutning eller et andet organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte er af **politisk, filosofisk, religiøs eller fagforeningsmæssig art**, som led i organets legitime aktiviteter og med de fornødne garantier, og på betingelse af at behandlingen alene vedrører organets medlemmer, tidligere medlemmer eller personer, der på grund af organets formål er i regelmæssig kontakt hermed, og at personoplysningerne ikke videregives uden for organet uden den registreredes samtykke.

- Der skal være tale om organisationer, der ikke arbejder med gevinst for øje.
- Den personkreds, hvis oplysninger kan behandles er:
 - Medlemmer
 - tidligere medlemmer
 - man skal her være opmærksom på kravet om dataminimering efter GDPR artikel 5. Det kan være legitimt fortsat at have oplysninger om tidligere medlemmer f.eks. med henblik på at genhverve dem som betalende medlemmer, men der er grænser for, hvor længe dette hensyn kan bære
 - andre med hvem organisationen på grund af sit formål er i regelmæssig kontakt.
 - Med hensyn til ikke-medlemmer skal to betingelser være opfyldt: Kontakten skal være knyttet til organisationens formål, og kontakten skal være regelmæssig
- Bemærk her, at bestemmelsen vedrører mulighed for behandling af de særligt følsomme oplysninger.
- Undtagelsen gælder kun for den (nødvendige) interne behandling, medlemsfortegnelse (der på grund af organisationens art typisk i sig selv vil indeholde oplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning), medlemsaktiviteter mv.

Følsomme personoplysninger

- Behandlingsgrundlag

Selvstudie

52

Foreninger mv.

d) Behandling foretages af en stiftelse, en sammenslutning eller et andet organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte er af **politisk, filosofisk, religiøs eller fagforeningsmæssig art**, som led i organets legitime aktiviteter og med de fornødne garantier, og på betingelse af at behandlingen alene vedrører organets medlemmer, tidligere medlemmer eller personer, der på grund af organets formål er i regelmæssig kontakt hermed, og at personoplysningerne ikke videregives uden for organet uden den registreredes samtykke.

Præster deler fortrolige detaljer om borgere på Facebook: - Hele huset er brændt til grunden – familien har mistet ALT!

18. sep. 2022, 05:29



Præsternes fagforening kalder tavshedspligten en "kronjuvel" i deres arbejde. Foto: Christoffer Laursen Hald / TV 2 Grafik

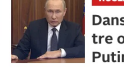
MEST SETE PÅ



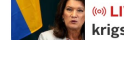
ENER
skat
ind i



POLI
Mett
Putin
være



RUSL
Dans
tre o
Putin



RUSL
krigs

Datatilsynet undersøger Facebookgruppe for præster

Dato: 20-09-2022

Nyhed

I forbindelse med en artikel på tv2.dk er Datatilsynet blevet opmærksom på, at flere præster tilsyneladende deler historier fra deres hverdag i en lukket gruppe på Facebook i en form, hvor det er muligt at identificere enkeltpersoner. Datatilsynet beder derfor nu Kirkeministeriet forholde sig til de forhold, som omtales i artiklen.

Følsomme personoplysninger

- Behandlingsgrundlag

Selvstudie

53

Selvfølgende

e) Behandling vedrører personoplysninger, som tydeligvis er **offentliggjort** af den registrerede

Bestemmelsen er praktisk vigtig: Det giver ikke mening, at man ikke må omtale eller på anden måde behandle f.eks. folketingspolitikeres politiske opfattelser, præster eller imams religiøse opfattelse eller samfundsdebattørers filosofiske overbevisninger.

Derfor denne undtagelse fra forbuddet, og artikel 6, stk. 1, litra f, vil jævnligt kunne bruges som relevant behandlingsgrundlag = f) *Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.*

Følsomme personoplysninger

- Behandlingsgrundlag

Selvstudie

54

Retskrav

f) Behandling er nødvendig, for at **retskrav** kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når **domstole** handler i deres egenskab af domstol

- Forudsætter som ved de øvrige bestemmelser: nødvendig, og de almindelige krav om dataminimering, sikkerhed mv.
- Det relevante behandlingsgrundlag vil her kunne være artikel 6, stk. 1, litra b (kontrakt), e (samfundsinteresse mv) eller f (legitim interesse).

EKSEMPEL

- offentlige myndigheder skal vurdere sager om incest
- forsikringsselskaber skal vurdere erstatning for invaliditet
- eller skattemyndigheder skal tage stilling til betaling af kirkeskat

Følsomme personoplysninger

- Behandlingsgrundlag

Selvstudie

55

Samfundsinteresser

g) Behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige **samfundsinteresser** på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.

- 5 betingelser for behandling efter denne hjemmel
 1. Væsentlig samfundsinteresse
 2. På grundlag af EU-ret eller national ret = lovhjemmel
 3. Står i rimeligt forhold til målet der forfølges = proportionalitet
 4. Respekterer det væsentlige indhold af retten til databeskyttelse = de databeskyttelsesretlige principper
 5. Sikrer passende og specifikke foranstaltninger til at beskytte rettigheder og interesser = må kun bruge det der er nødvendigt og skal sikre f.eks. tavshedspligt, uberettiget adgang el. lign

ESKEMPEL

På en behandling med væsentlig samfundsinteresse er tilladelse til en privat organisation, der rådgiver børn og unge i forbindelse med forældres sygdom og dødsfald. Datatilsynet accepterede, at det er nødvendigt at have en til tider detaljeret viden om den pågældende forælders sygdom og/eller død for at kunne yde den rette rådgivning

Følsomme personoplysninger

- Behandlingsgrundlag

Selvstudie

56

Patientbehandling

h) Behandling er nødvendig med henblik **på forebyggende medicin eller arbejdsmedicin** til vurdering af arbejdstagerens erhvervsevne, medicinsk diagnose, ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller i henhold til en kontrakt med en sundhedsperson og underlagt de betingelser og garantier, der er omhandlet i stk. 3.

I DK omhandler det behandling indenfor sundhedsvæsenet, hvor der – “kan ske, hvis behandling af oplysninger er nødvendige med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, sygepleje eller patientbehandling eller forvaltning af læge- og sundhedstjenester og behandlingen af oplysningerne foretages af en person inden for sundhedssektoren, der efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt ” DBL § 7, stk. 3

- Behandlingsgrundlaget findes i artikel 6 stk. 1, litra e. (Samfundsinteresser)

Følsomme personoplysninger

- Behandlingsgrundlag

Folkesundhed

I) Behandling er nødvendig af hensyn til **samfundsinteresser på folkesundhedsområdet**, f.eks. beskyttelse mod alvorlige grænseoverskridende sundhedsrisici eller sikring af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for sundhedspleje og lægemidler eller medicinsk udstyr på grundlag af EU- eller medlemsstaternes nationale ret, som fastsætter passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig tavshedspligt.

I denne bestemmelse, er der en særlig undtagelse fra forbuddet mod at behandle følsomme personoplysninger, nærmere bestemt i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet. Eftersom forordningen allerede har en bestemmelse, som muliggør behandling, der er nødvendig af hensyn til “væsentlige samfundsinteresser”, jf. litra g, synes bestemmelsen i litra i at være overflødig.

Følsomme personoplysninger

- Behandlingsgrundlag

Forskning mv.

Behandling er nødvendig til **arkivformål** i samfundets interesse, til **videnskabelige** eller **historiske forskningsformål** eller til **statistiske formål** i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.

EKSEMPEL

En statistiker, der er med til at frembringe brugbar viden til gavn for samfundet, er ikke det mindste interesseret i, hvilken konkret person der har en bestemt sygdom, men er interesseret i at kunne påvise, f.eks. hvor mange der har sygdommen, hvilke faktorer der statistisk påvirker risikoen for at få sygdommen etc. Det praktiske problem er, at oplysningerne i første omgang må relatere sig til enkelte, konkrete personer, idet den statistiske viden ikke ellers er mulig.

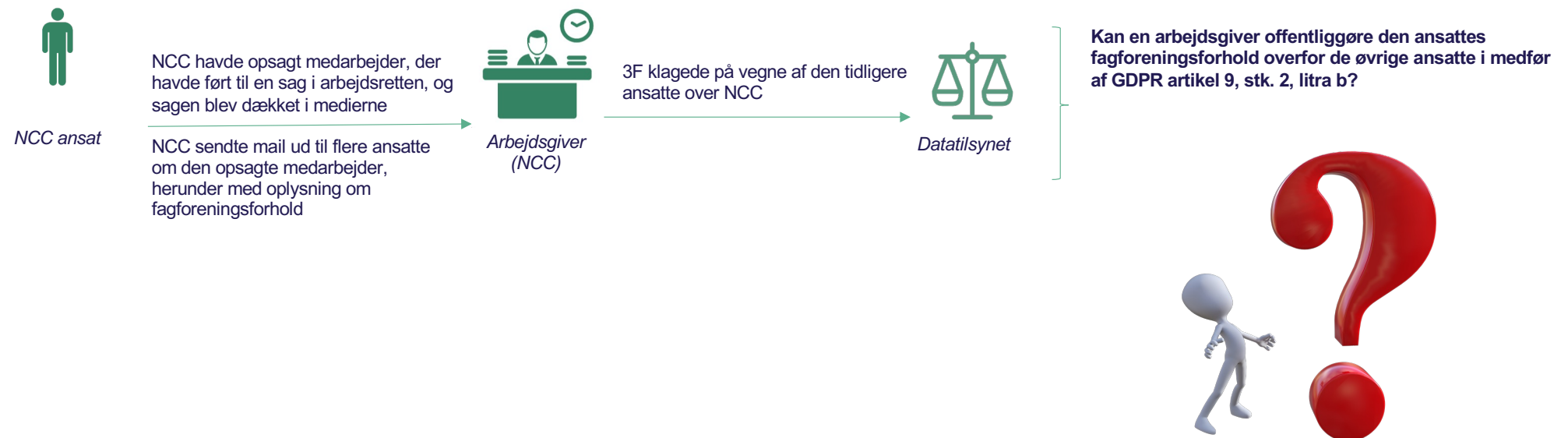
Behandlingsgrundlaget i forordningen kan findes i GDPR artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse)

Behandling af oplysninger om opsagt medarbejder

Journalnummer: 2019-31-2250

59

Selvstudie

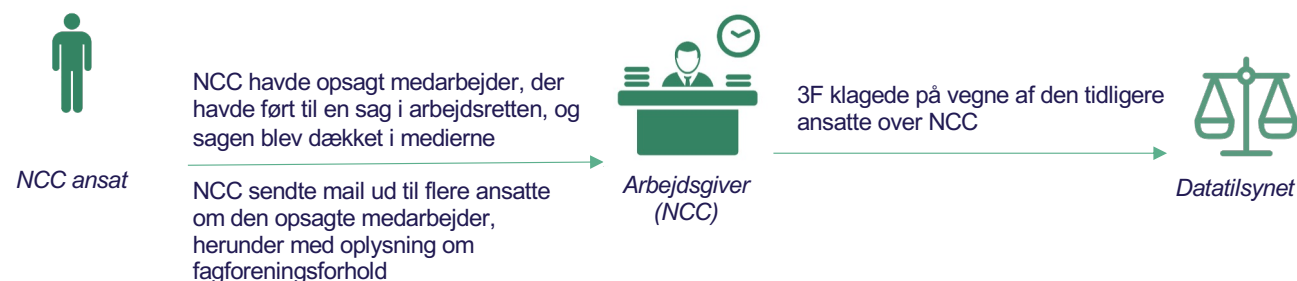


Behandling af oplysninger om opsagt medarbejder

Journalnummer: 2019-31-2250

Selvstudie

60



Kan en arbejdsgiver offentliggøre den ansattes fagforeningsforhold overfor de øvrige ansatte i medfør af GDPR artikel 9, stk. 2, litra b?

Datatilsynet finder, at NCC's behandling af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9.

Datatilsynet har ved denne vurdering lagt vægt på, at oplysningerne om afskedigelsen i e-mailen ikke bundede i et hensyn, der knyttede sig til afskedigelsen af klager, men derimod knyttede sig til den arbejdsretlige konflikt med 3F. NCC har således ikke godtgjort at have haft en legitim interesse i at orientere om afskedigelsen af klager, uagtet at en sådan legitim interesse, efter omstændighederne, kan veje tungere end hensynet til klager.

Datatilsynet bemærker, at NCC kunne have varetaget formålet med orienteringen uden at behandle personoplysninger.

Oplysninger om strafbare forhold

Oplysninger om strafbare forhold

- GDPR art. 10

62

Artikel 10

Behandling af personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser

Behandling af personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, må kun foretages under kontrol af en offentlig myndighed, eller hvis behandling har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som giver passende garantier for registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Ethvert omfattende register over straffedomme må kun føres under kontrol af en offentlig myndighed.



DBL § 8

Oplysninger om strafbare forhold

63

- DBL § 8

§ 8. For den **offentlige forvaltning** må der ikke behandles oplysninger om strafbare forhold, medmindre det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver.

Stk. 2. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, må ikke videregives. **Videregivelse** kan dog ske, hvis

- 1) den registrerede har givet sit udtrykkelige **samtykke** til videregivelsen,
- 2) videregivelsen sker til varetagelse af **private eller offentlige interesser**, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrundes hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår,
- 3) videregivelsen er nødvendig for **udførelsen af en myndigheds virksomhed** eller **påkrævet for en afgørelse**, som myndigheden skal træffe, eller
- 4) videregivelsen er nødvendig for **udførelsen af en persons eller virksomheds opgaver for det offentlige**.

Stk. 3. **Private** må behandle oplysninger om strafbare forhold, hvis den registrerede har givet sit **udtrykkelige samtykke** hertil. Herudover kan behandling ske, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en **berettiget interesse** og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede.

Stk. 4. De oplysninger, der er nævnt i stk. 3, må ikke videregives uden den registreredes udtrykkelige samtykke. **Videregivelse** kan dog ske uden samtykke, når det sker til varetagelse af **offentlige eller private interesser**, herunder hensynet til den pågældende selv, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrundes hemmeligholdelse.

Stk. 5. Behandling af oplysninger i de tilfælde, der er reguleret i stk. 1-4, kan i øvrigt finde sted, hvis betingelserne i **§ 7 er opfyldt**.

Oplysninger om strafbare forhold

DBL § 8

► Tfk2020.1061

- Må man dele oplysninger om at en person, der tidligere har været straffet for voldtægt, igen er mistænkt og anholdt?

Oplysninger om strafbare forhold

DBL § 8

65

TfK2020.1061

Bøde på 25.000 kr. til T, der havde overtrådt databeskyttelsesloven ved offentligt på Facebook at videregive oplysninger om, at F, der tidligere var straffet for voldtægt, nu igen var mistænkt og anholdt.

T, født 1988, var tiltalt for overtrædelse af databeskyttelseslovens § 41, stk. 2, nr. 1, jf. § 6, stk. 1, og § 8, stk. 4, idet han i et opslag på Facebook uden F's samtykke havde offentliggjort oplysninger om strafbare forhold og almindelige personoplysninger vedrørende F. I et opslag, der kunne læses af alle Facebook-brugere, videregav T således F's navn og billede med angivelse af, at F var anholdt som mistænkt for voldtægt af en 9-årig pige, og at F tidligere var idømt 3 års fængsel for voldtægt af en 12-årig pige. I et senere offentligt tilgængeligt opslag henviste T til det tidligere opslag (der dog ikke længere var tilgængeligt) og omtalte F som en pædofil, der tidligere var dømt og nu var tiltalt i en ny sag. Byretten fandt alene T skyldig vedrørende det første opslag. Byretten fandt ikke, at domfældelse ville være i strid med EMRK artikel 10 om ytringsfrihed eller EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder. Byretten fandt heller ikke, at T's videregivelse af oplysningerne skete til offentlige eller private interesser, der klart oversteg hensynet til F's interesse i, at oplysningerne ikke blev videregivet. En debat om det generelle strafniveau kunne være sket på anden fyldestgørende måde, og den omstændighed, at F's navn og billede i forvejen var offentligt tilgængeligt, medførte ikke, at T var berettiget til at videregive oplysningerne som sket. Byretten fastsatte straffen til en bøde på 15.000 kr. Landsretten fandt T skyldig vedrørende begge opslag og skærpede straffen til en bøde på 25.000 kr. Landsretten lagde ved straffastsættelsen vægt på, at der ved vedtagelsen af databeskyttelsesloven var tilsigtet en væsentlig skærpelse af det hidtidige bødeniveau. Landsretten lagde herudover vægt på karakteren af de videregivne personoplysninger, og at der var sket en forsætlig videregivelse til en videre, ubestemt kreds på en åben side på Facebook. Endelig lagde landsretten vægt på T's indkomstforhold



Oplysninger om strafbare forhold DBL § 8

- Må en arbejdsgiver give oplysninger om, at en ansat er bortvist på baggrund af en sag om berigelseskriminalitet?
- Det drejede sig om en ansat i lagkagehuset, som var bortvist fra Meny's lokaler, da han var blevet opdaget på videoovervågning i at stjæle fra Meny
- Er mundtlige oplysninger omfattet af GDPR?
- Hvad siger DT om sagen?
- Se 2023-832-0081

CPR-numre

CPR-numre

68

Artikel 87

Behandling af nationalt identifikationsnummer

Medlemsstaterne kan nærmere fastsætte de specifikke betingelser for behandling af et nationalt identifikationsnummer eller andre almene midler til identifikation. I så fald anvendes det nationale identifikationsnummer eller ethvert andet alment middel til identifikation udelukkende med de fornødne garantier for den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder i henhold til denne forordning.



DBL § 11

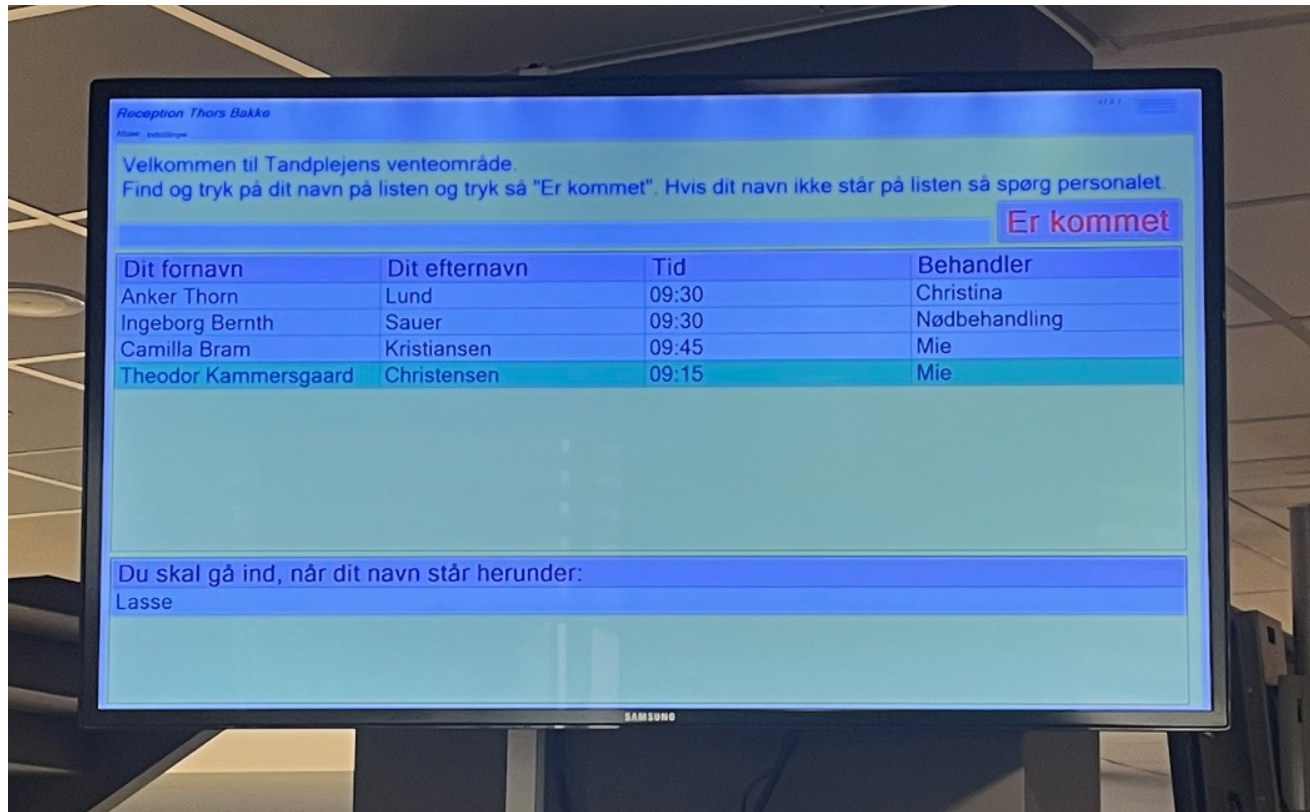
Stk. 1 **Offentlige myndigheder** kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer.

Stk. 2. **Private** må behandle oplysninger om personnummer, når

- 1) det følger af lovgivningen,
- 2) den registrerede har givet samtykke hertil i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 7,
- 3) behandlingen alene finder sted til videnskabelige eller statistiske formål, eller hvis der er tale om videregivelse af oplysninger om personnummer, når videregivelsen er et naturligt led i den normale drift af virksomheder m.v. af den pågældende art, og når videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af den registrerede eller videregivelsen kræves af en offentlig myndighed eller
- 4) betingelserne i § 7 er opfyldt.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 3, må personnummer ikke offentliggøres, medmindre der er givet samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 7.

Opsamlende case



Er dette ok?

- ▶ Hvorfor/hvorfor ikke?

Case

71



- Vi skriver en artikel om en influencer, der har et samarbejde med Power.
- I forbindelse med en stream gennemgik influenceren jobansøgninger fra personer, der havde søgt en stilling som some-specialist (den er nu lukket): <https://powerinternational.typeform.com/to/CJe8nplp?typeform-source=www.youtube.com>
- I videoen gennemgik influenceren blandt andet to ansøgninger, hvor navn og billede fremgik – læs hans managers svar til os her:

Det er rigtigt, at der ved en fejl blev vist to ansøgninger som en del af lørdagens stream, hvor personernes oplysninger - e-mail, adresse og telefonnummer - var streget over, men hvor navn og billeder beklageligvis stadig var synlige.

Det var en fejl, og vi stoppede streamen, så snart vi blev opmærksomme på den.

Vi har siden været i kontakt med de berørte personer og har undskyldt mange gange, og det er heldigvis blevet taget rigtig godt imod. Samtidig har vi genopfrisket vores procedurer internt og eksternt, så vi forhåbentlig undgår, at noget lignende sker i fremtiden.

- Vi prøver desuden at få bekræftet hos dem, hvorvidt der også blev delt et Excel-ark med ansøgere fulde navne, telefonnumre, e-mailadresser, byer og fødselsdatoer.
- I den forbindelse er vi nysgerrige på, hvorvidt GDPR-reglerne er brudt? Hvad skal der til?

De registreredes rettigheder

Hvorfor har de registrerede rettigheder?

Præambelbetragtning 11: For at sikre effektiv beskyttelse af personoplysninger i Unionen er det nødvendigt at styrke og præcisere de registreredes rettigheder og de forpligtelser, der påhviler dem, der behandler og træffer afgørelse om behandling af personoplysninger, samt at der gives tilsvarende beføjelser til at føre tilsyn med og sikre overholdelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger og indføres tilsvarende sanktioner ved overtrædelser i medlemsstaterne.

Se også præambelbetragtning 39



Hvorfor har de registrerede rettigheder?

Har du benyttet dine rettigheder?

Kender/kendte du dine rettigheder?



De registreredes rettigheder - generelt for samtlige rettigheder

75

Formålet med de registreredes rettigheder

- Skabe åbenhed om, hvem der behandler oplysninger om de registrerede
- Give de registrerede mulighed for indsigt i hvilke oplysninger, der behandles om dem
- Give de registrerede mulighed for at kræve, at urigtige oplysninger slettes, berigtiges mv.

Hvem skal iagttage den registreredes rettigheder?

- **HR:** Den dataansvarlige skal sørge for iagttagelse af de registreredes rettigheder. (art. 12, stk. 1)
- **U1:** Databehandleren kan iagttage rettighederne på *den dataansvarliges vegne* og *under den dataansvarliges ansvar*. (art. 28, stk. 3, litra e)

Hvordan initialiseres en rettighed?

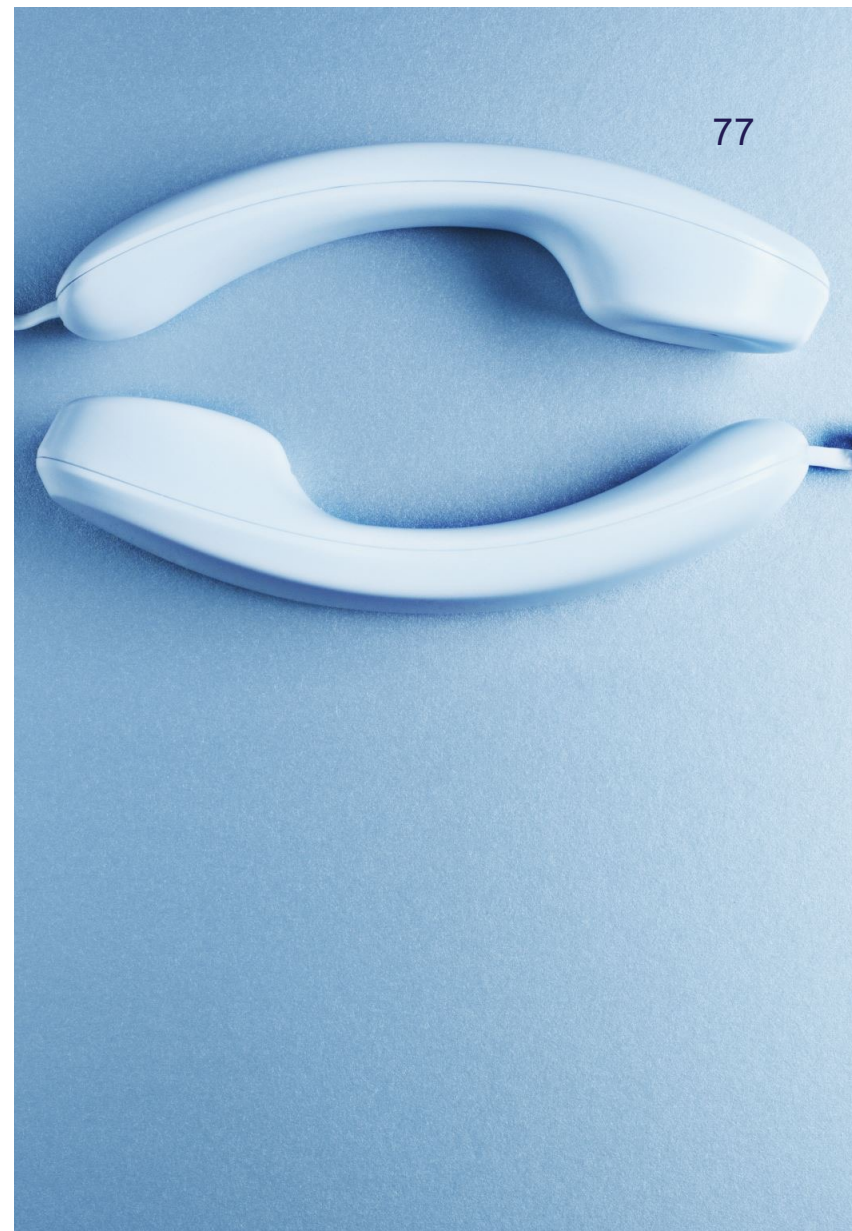
- **HR:** Den registrerede skal fremsætte en anmodning om udøvelse af en rettighed.
- **U1:** Den dataansvarliges oplysningspligt (art. 13-14) skal påses ex officio.

Processuelle krav tilknyttet de registreredes rettigheder

Kommunikation med den registrerede artikel 12, stk. 1

Bestemmelsen rummer to temaer, som den dataansvarlige skal iagttage:

1. Den dataansvarlige skal kommunikere skriftligt, hvis det er hensigtsmæssigt, elektronisk
 - Hvis elektronisk anmodning fra den registrerede, så mest hensigtsmæssigt med elektronisk besvarelse.
 - **U1:** Mundtligt, hvis den registrerede anmoder om det.
 - **KRAV:** Identiteten godtgøres med andre midler, jf. artikel 12, stk. 6.
1. Den dataansvarlige skal besvare anmodningen i en kortfattet, gennemsigtigt, letforståeligt og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog.
 - Se mere om sprog:
https://www.datatilsynet.dk/Media/637566220535767321/wp260rev01_da.pdf

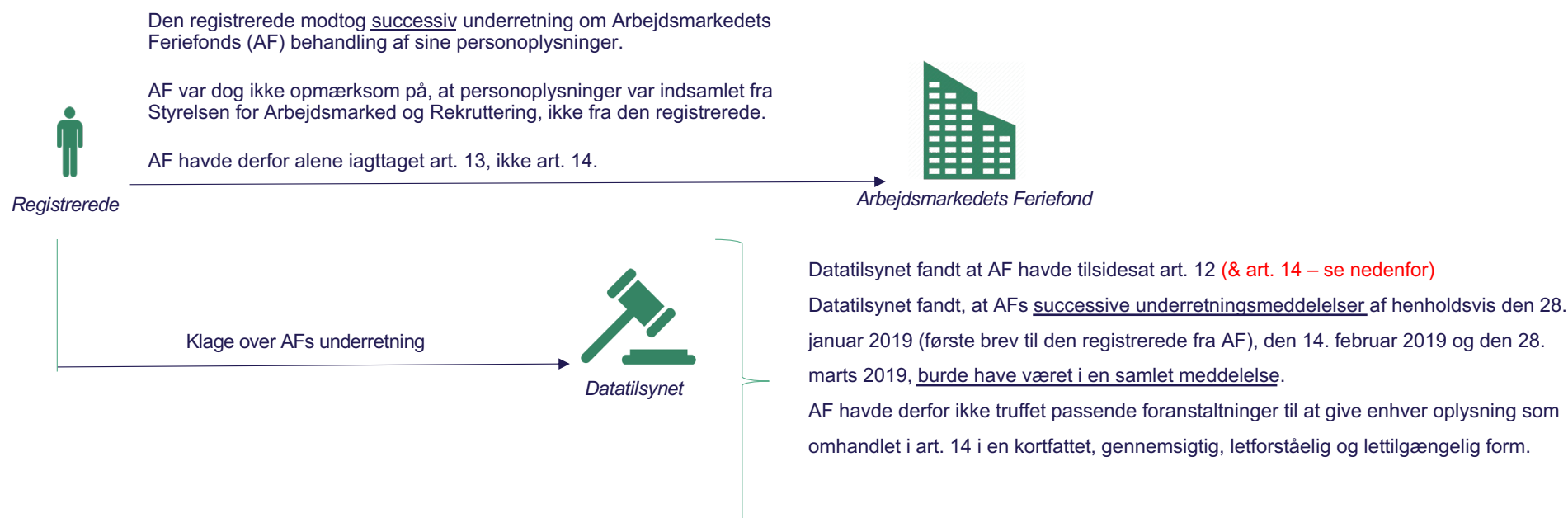


Kommunikation med den registrerede

- Datatilsynet, j.nr. 2019-32-0639

78

Ikke kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form (art. 12, stk. 1, jf. art. 14)



Kommunikation med den registrerede

79

HR: Den dataansvarlige skal kommunikere skriftligt, hvis det er hensigtsmæssigt, elektronisk.



Hvis elektronisk anmodning fra den registrerede, så mest hensigtsmæssigt med elektronisk besvarelse.

U1: Mundtligt, hvis den registrerede anmoder om det.

KRAV: Identiteten godtgøres med andre midler, jf. artikel 12, stk. 6.

PROBLEM: Bevisbyrde

DBF art. 12 (1)

*Den dataansvarlige træffer passende foranstaltninger til at give enhver oplysning som omhandlet i artikel 13 og 14 og enhver meddelelse i henhold til artikel 15-22 og 34 om behandling til den registrerede i en **kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog**, navnlig når oplysninger specifikt er rettet mod et **barn**. Oplysningerne gives **skriftligt eller med andre midler**, herunder, hvis det er hensigtsmæssigt, **elektronisk**. Når den registrerede anmoder om det, kan oplysningerne gives **mundtligt**, forudsat at den registreredes identitet godtgøres med andre midler.*

Identifikation af den registrerede

80

Behandling, der ikke kræver identifikation

HR: Hvis den registrerede ikke kan identificeres, finder artikel 15-22 ikke anvendelse, såfremt det fortsat ikke er muligt for den dataansvarlige at identificere den pågældende.

- GDPR rummer **ikke** et krav om, at den dataansvarlige skal indhente yderligere personoplysninger for at kunne opfylde førnævnte artikler, jf. DBF art. 11 (1).
- Den dataansvarlige skal underrette den registrerede herom, hvis muligt, jf. DBF art 11 (2).
 - **OBS:** MEN den dataansvarlige har bevisbyrden for at identifikation ikke er mulig.

DBF art. 12 (2)

*Den dataansvarlige **letter udøvelsen** af den registreredes rettigheder i henhold til **artikel 15-22**. I de tilfælde, der er omhandlet i **artikel 11, stk. 2**, må den dataansvarlige **ikke afvise at efterkomme den registreredes anmodning om at udøve sine rettigheder i henhold til artikel 15-22, medmindre** den dataansvarlige påviser, at vedkommende **ikke er i stand til at identificere den registrerede**.*

Identifikation af den registrerede

81

Behandling, der ikke kræver identifikation

U1: Hvis den registrerede afgiver oplysninger, der muliggør identifikation finder artikel 15-22 fortsat anvendelse.

- f.eks. en oplysning (identifikation) fremsættes sammen med anmodningen og oplysningen sætter den dataansvarlige i stand til at foretage identifikation, så finder den registreredes rettigheder fortsat anvendelse.

DBF art. 12 (2)

*Den dataansvarlige letter udøvelsen af den registreredes rettigheder i henhold til **artikel 15-22**. I de tilfælde, der er omhandlet i **artikel 11, stk. 2**, må den dataansvarlige **ikke afvise at efterkomme den registreredes anmodning om at udøve sine rettigheder i henhold til artikel 15-22, medmindre** den dataansvarlige påviser, at vedkommende **ikke er i stand til at identificere den registrerede.***

Afklaring af identitet

82

Den dataansvarlige kan anmode om supplerede oplysninger fra den registrerede, hvis tvivl om dennes identitet:

- Den dataansvarlige **skal** have rimelig og konkret tvivl om den registreredes identitet.
- Den registrerede kan identificere sig ved forevisning af **legitimationspapirer**; pas, kørekort eller andet ID.
 - Det anses ikke for at være tilstrækkeligt, hvis den registrerede mundtlig kan oplyse personnummer (CPR-nr.).
- Hvis **repræsentant/fuldmagt**: den dataansvarlige skal sikre, at de er berettiget til at handle på vegne af den registrerede.

Der vil **ikke** være rimelig tvivl om den registreredes identitet, hvis:

- den registrerede henvender sig via **Digital Post**
- rettighedsanmodning er fremsendt skriftligt, hvor den registreredes navn og adresse er identisk med de behandlede oplysninger.

DBF art. 12 (6)

*Uden at det berører **artikel 11** kan den dataansvarlige, hvis der hersker rimelig tvivl om identiteten af den fysiske person, der fremsætter en anmodning som omhandlet i artikel 15-21, anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte den registreredes identitet.*

Sikring af den registreredes identitet

- DT j.nr. 2018-7320-0166

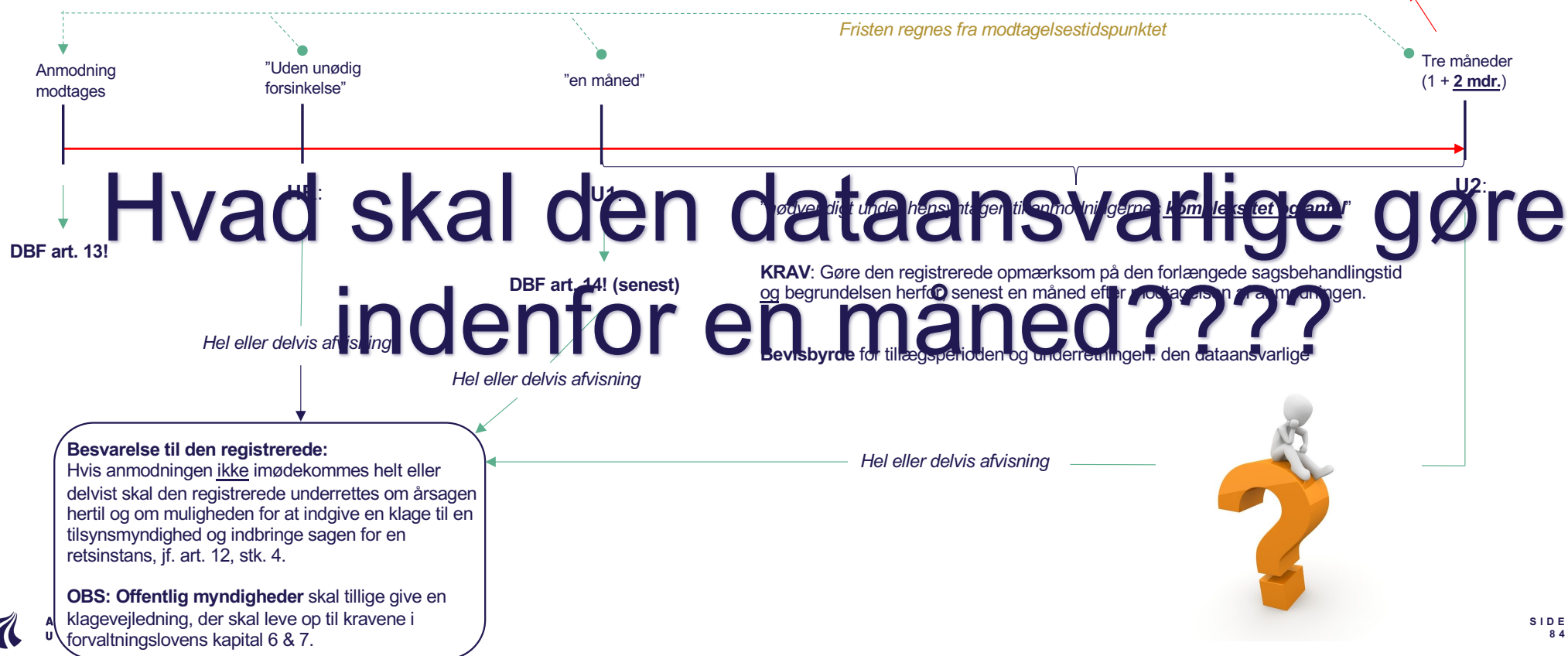


Tidsfrist for besvarelse + underretning



84

Artikel 12, stk. 3 strengere end tidsfristen, som **offentlige myndigheder** skal iagttage ifølge god forvaltningsskik
Tidligere inden absolut frist = nyskabelse i GDPR.

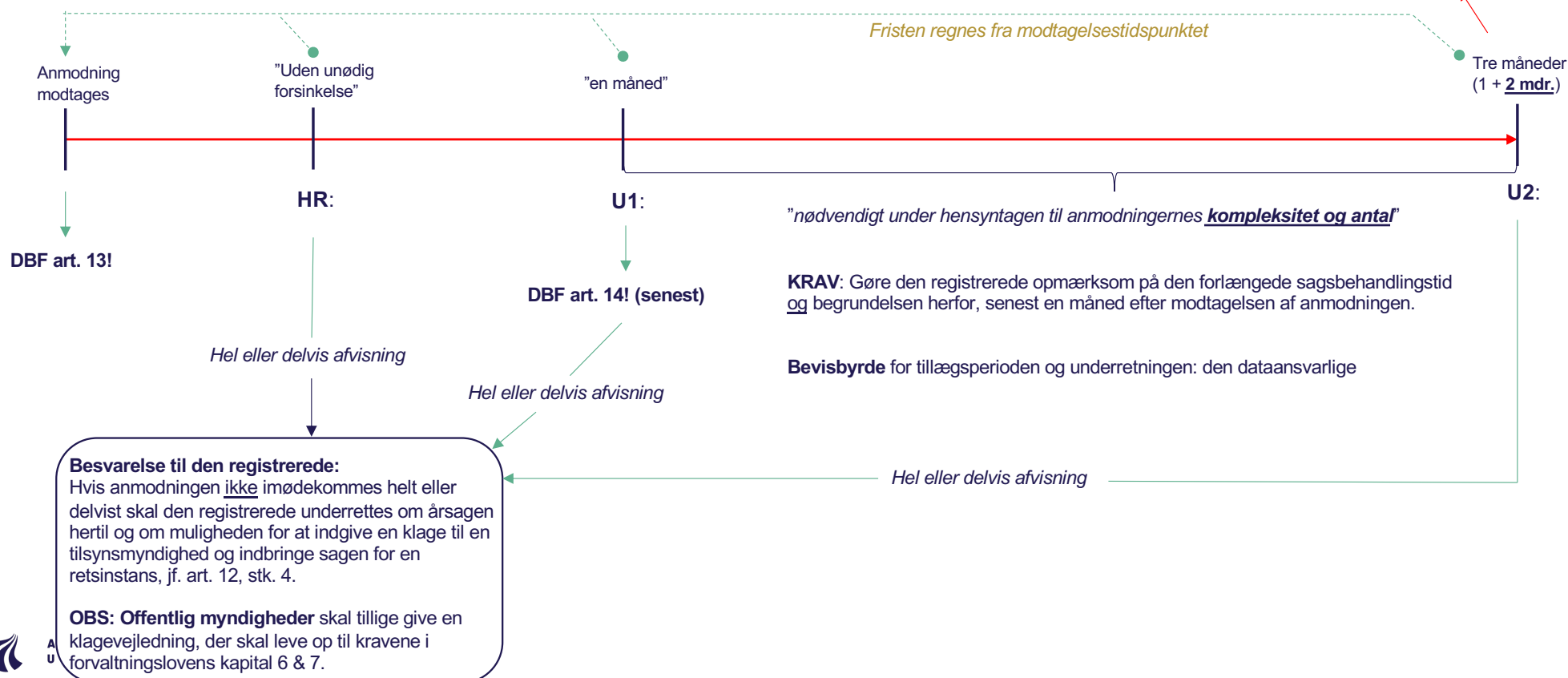


Tidsfrist for besvarelse + underretning



85

Artikel 12, stk. 3 strengere end tidsfristen, som **offentlige myndigheder** skal iagttage ifølge god forvaltningsskik
Tidligere inden absolut frist = nyskabelse i GDPR.



Åbenbart grundløse anmodninger m.v.

86

HR: Enhver meddelelse og foranstaltning skal gives **gratis**

→ også selvom det koster den dataansvarlige MANGE penge.

U1: **Åbenbart grundløs eller overdreven anmodning**

- Eks. den registrerede giver ikke præcisering af urigtige oplysninger eller fremsætter gentagne anmodninger.
- Dataansvarliges eventuelle gebyr **skal** være rimeligt under hensyntagen til administrative omkostninger (tidl. 200,00 kr.)
- Den dataansvarlige har **bevisbyrde** for, at anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven.
- Den dataansvarlige kan også vælge af afvise anmodningen.
- **OBS:** Offentlige myndigheder skal tillige overholde dets vejledningsforpligtelsen (forvaltningslovens § 7) således, at anmodningen begrænses så den ikke længere er overdreven.

DBF art. 12 (5)

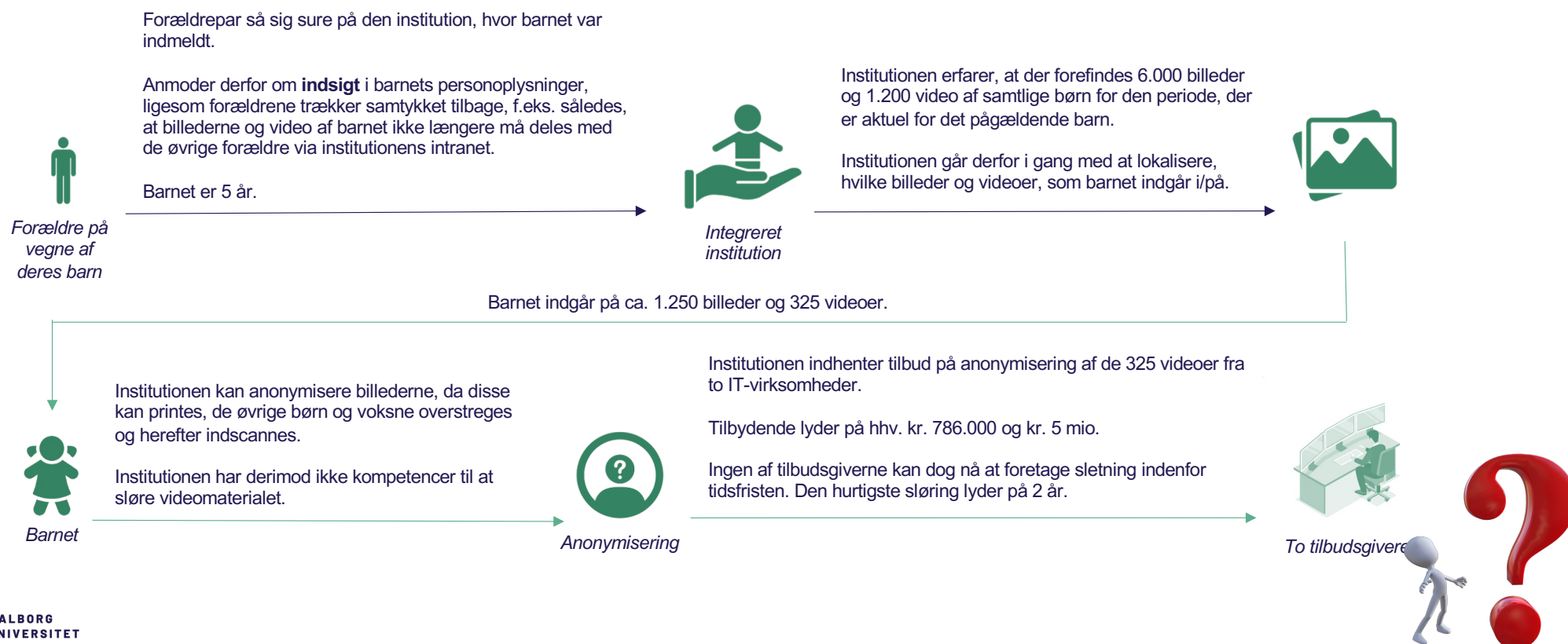
Oplysninger, der gives i henhold til artikel 13 og 14, og enhver meddelelse og enhver foranstaltning, der træffes i henhold til artikel 15-22 og 34, er gratis. Hvis anmodninger fra en registreret er åbenbart grundløse eller overdrevne, især fordi de gentages, kan den dataansvarlige enten:

- a) *opkræve et rimeligt gebyr under hensyntagen til de administrative omkostninger ved at give oplysninger eller meddelelser eller træffe den ønskede foranstaltning, eller*
- b) *afvise at efterkomme anmodningen.*

Bevisbyrden for, at anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, påhviler den dataansvarlige.

Bekostelig besvarelse af rettighedsanmodning

87



Vederlag for besvarelse

- artikel 12, stk. 5

88

HR: Enhver meddelelse og foranstaltning skal gives gratis
(også selvom det koster den dataansvarlige MANGE penge)

U1: Åbenbart grundløs eller overdreven anmodning

- Eks. den registrerede giver ikke præcisering af urigtige oplysninger eller fremsætter gentagne anmodninger.
- Dataansvarliges eventuelle gebyr **skal** være rimeligt under hensyntagen til administrative omkostninger (tidl. 200,00 kr.)
- **Den dataansvarlige har bevisbyrde for, at anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven.**
- Den dataansvarlige kan også vælge af afvise anmodningen, jf. art. 12, stk. 4.
- OBS: Offentlige myndigheder skal tillige overholde dets vejledningsforpligtelsen (forvaltningslovens § 7) således, at anmodningen begrænses så den ikke længere er overdreven.

Mulighed for at afvise behandling

- artikel 12, stk. 5

89

Eksempel – åbenbart grundløs anmodning

En borger B klager til en kommune K over, at kommunens socialforvaltning behandler urigtige oplysninger om ham, hvorfor han vil have oplysningerne berigtiget.

Kommunen K kontakter – i forlængelse af klagen – B med henblik på at få præciseret, hvilke oplysninger, som, B mener, er urigtige i dennes sager hos socialforvaltningen.

Borgeren B ønsker imidlertid – selv efter flere anmodninger fra K – ikke at præcisere, hvad, B mener, er urigtigt.

Eksempel – Overdreven anmodning

En tidligere kunde X i et teleselskab Y beder om indsigt i, hvilke oplysninger teleselskabet behandler om vedkommende.

Efter at teleselskabet Y har besvaret kunden X's anmodning om indsigt, beder X kort efter på ny om indsigt i de samme oplysninger hos Y.

Umiddelbart efter at teleselskabet Y på ny har besvaret X's anmodning om indsigt, beder X igen om indsigt i de samme oplysninger.



Den dataansvarliges oplysningspligt

Oplysningspligt

- fælles for art. 13 og art. 14

- ❶ Den dataansvarlige skal på eget initiativ give den registrerede en række oplysninger, hvilket skal ske:
- ❷ Skriftligt (art. 12, stk. 1 + princippet om ansvarlighed, jf. art. 5, stk. 2)
- ❸ kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog. (art. 12, stk. 1)
- ❹ Formålet med oplysningspligten er at sikre gennemsigtighed □ Princippet om god databehandlingsskik
- ❺ Den dataansvarlige (uanset privat eller offentlig myndighed) skal opfylde sin oplysningspligt overfor alle, der indsamles eller modtages personoplysninger om, herunder også eventuelle bipersoner, medmindre der findes en undtagelse.
- ❻ Den dataansvarlige har bevisbyrden for, at en undtagelse finder anvendelse.
- ❼ Den dataansvarlige skal alene opfylde sin oplysningspligt over for den registrerede en gang, medmindre oplysningerne viderebehandles til andre formål.



Oplysningspligt

- GDPR art. 13 kontra art. 14

92

Skelner mellem indsamling direkte hos den registrerede



- **Artikel 13**
- Senest ved indsamlingen
- Omfattende krav til indholdet

Og indsamling gennem tredjemand (indirekte)



- **Artikel 14**
- Indenfor rimelig tid, senest efter en måned
- Ekstra krav: Kilde til personoplysningerne samt kategorierne/modtagere af oplysninger.



Oplysningspligt - hvad skal der oplyses om

- ▶ Selvstudie
 - ▶ Se næste slides
 - ▶ Og <https://www.datatilsynet.dk/Media/C/0/Registreredes%20rettigheder.pdf>

Oplysningspligt

- hvad skal der oplyses om?

Selvstudie

GDPR art. 13

Den dataansvarlige **skal** oplyse om følgende:

- identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og dennes eventuelle repræsentant
- kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesrådgiver
- formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, og retsgrundlaget for behandlingen
- de legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)
- eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne
- hvor det er relevant, at den dataansvarlige agter at overføre personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, og om hvorvidt Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller i tilfælde af overførsler i henhold til artikel 46 eller 47 eller artikel 49, stk. 1, andet afsnit, litra h), henvisning til de fornødne eller passende garantier, og hvordan der kan fås en kopi heraf, eller hvor de er blevet gjort tilgængelige.

Endvidere skal den dataansvarlige give følgende oplysninger, hvis nødvendigt for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling:

- det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum
- retten til at anmode den dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet
- når behandling er baseret på artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), retten til at trække samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf
- retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
- om meddelelse af personoplysninger er lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, samt om den registrerede har pligt til at give personoplysningerne og de eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger
- forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og i disse tilfælde som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Oplysningspligt

- undtagelser til oplysningspligten

95

Selvstudie

GDPR art. 13

- U1:** Den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne (art. 13, stk. 4)
- U2:** Private- eller offentlige interesser overstiger den registreredes interesse i at modtage indsigt. (DBL § 22, stk. 1 og stk. 2)
- Hvis der er en nærliggende fare for, at de private eller det offentlige interesser vil lide skade af betydning.
- U3:** Undtages ifølge reglerne i offentlighedslovens § 19-29 og 35. (**Krav:** dataansvarlig er en offentlig myndighed) (DBL § 22, stk. 3)
- U4:** Behandling af personoplysninger foretages for domstolene, når disse handler i deres egenskab af domstol. (DBL § 22, stk. 4)
- U5:** Personoplysninger behandles alene i videnskabeligt eller statistisk øjemed. (DBL § 22, stk. 5)
- U6:** Antages at vanskeliggøre efterforskningen af strafbare forhold. (**Krav:** kan alene beslattes af politiet.) (DBL § 22, stk. 6)

Oplysningspligt

- hvad skal der oplyses om?

Selvstudie

GDPR art. 14

Den dataansvarlige **skal** oplyse om følgende:

- identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og dennes eventuelle repræsentant
- kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesrådgiver
- formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, samt retsgrundlaget for behandlingen
- de berørte kategorier af personoplysninger
- eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne
- hvor det er relevant, at den dataansvarlige agter at overføre personoplysninger til en modtager i et tredjeland eller en international organisation, og om hvorvidt Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller i tilfælde af overførsler i henhold til artikel 46 eller 47 eller artikel 49, stk. 1, andet afsnit, litra h), henvisning til de fornødne eller passende garantier, og hvordan der kan fås en kopi heraf, eller hvor de er blevet gjort tilgængelige.

Endvidere skal den dataansvarlige give følgende oplysninger, hvis nødvendigt for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling:

- det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum
- de legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)
- retten til at anmode den dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede og til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet
- når behandling er baseret på artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), retten til at trække samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf
- retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
- **hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra, og eventuelt hvorvidt de stammer fra offentligt tilgængelige kilder**
- forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og i disse tilfælde som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Oplysningspligt

- undtagelser til oplysningspligten

Selvstudie

GDPR art. 14

- U1:** Den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne (art. 14, stk. 5, litra a)
- U2:** Underretningen er umulig eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats. (art. 14, stk. 5, litra b)
- U3:** Vil hindre opfyldelse af formålene med behandlingen at give oplysningerne (art. 14, stk. 5, litra b)
- U4:** Behandling udtrykkeligt fastsat ved lov (art. 14, stk. 5, litra c)
- U5:** Personoplysninger skal forblive fortrolige som følge af særlige bestemmelser om tavshedspligt fastsat i EU-retten eller national ret i en medlemsstat (art. 14, stk. 5, litra d)
- U6:** Private- eller offentlige interesser overstiger den registreredes interesse i at modtage indsigt. (DBL § 22, stk. 1 og stk. 2)
- Hvis der er en nærliggende fare for, at de private eller det offentlige interesser vil lide skade af betydning.
- U7:** Undtages ifølge reglerne i offentlighedslovens § 19-29 og 35. (**Krav:** dataansvarlig er en offentlig myndighed) (DBL § 22, stk. 3)
- U8:** Behandling af personoplysninger foretages for domstolene, når disse handler i deres egenskab af domstol. (DBL § 22, stk. 4)
- U9:** Personoplysninger behandles alene i videnskabeligt eller statistisk øjemed. (DBL § 22, stk. 5)
- U10:** Antages at vanskeliggøre efterforskningen af strafbare forhold. (**Krav:** kan alene besluttes af politiet.) (DBL § 22, stk. 6)

Oplysningspligten - sprog

98



<https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2024/apr/kritik-af-gymnasiums-brug-af-eksamensovervaagningssoftware>



Se pkt. 3.4 om oplysningspligten



Hvad siger DT om sprog mv.?

Retten til indsigt

Ret til indsigt - hvad indebærer indsigtsretten

1. For det første ret til at se de personoplysninger, der behandles om den registrerede
2. For det andet ret til at modtage oplysninger om den eller de behandlinger, der foretages

Retten til indsigt

- Hvem tilkommer retten til indsigt?

- Ifølge artikel 15, stk. 1 har den registrerede alene krav på oplysninger om den pågældende selv (ordlyd "vedrørende den pågældende")
 - **KRAV:** Øvrige personoplysninger skal sløres eller på anden vis fjernes.
- Indsigt i **indholdet** af de personoplysninger, der behandles om den registrerede

EKSEMPEL

En medarbejder M anmoder om indsigt i de oplysninger, som hendes arbejdsgiver, virksomhed B, behandler om hende. Virksomhed B giver herefter medarbejder M en liste, hvor det står anført, hvilke typer af oplysninger virksomheden behandler om hende.

På listen står eksempelvis "navn", "adresse", "fagforeningsmæssigt tilhørsforhold" og "helbreds- oplysninger", men selve personoplysningerne fremgår ikke af listen. Dog gør virksomhed B ved udleveringen af listen opmærksom på, at medarbejder M selv kan finde oplysningerne ved at kigge i sin personalemappe, som ligger hos HR.



Retten til indsigt

- Datatilsynet, j.nr. 2018-832-0004

Ret til indsigt, selvom tredjemand indgik i TV-overvågningen

Gentagne afvisninger af indsigtsanmodningerne, da kundens søn indgik på tv-overvågningsoptagelserne og kundens ret til indsigt ikke omfattede sønnens personoplysninger ifølge Wash World.



Kunde

En kunde sin bil i en vaskehal, der var ejet af Wash World. Kunden var i vaskehallen sammen med sin søn, hvori Wash World havde opsat tv-overvågning.

Kunden oplever tingskade på sin bil i forbindelse med bilvasken og anmoder om indsigt i tv-overvågningsoptagelserne.



Wash World

Klage over Wash Worlds afslag



Datatilsynet



Retten til indsigt

- Datatilsynet, j.nr. 2018-832-0004

103

Ret til indsigt, selvom tredjemand indgik i TV-overvågningen

Gentagne afvisninger af indsigtsanmodningerne, da kundens søn indgik på tv-overvågningsoptagelserne og kundens ret til indsigt ikke omfattede sønnens personoplysninger ifølge Wash World.



Kunde

En kunde sin bil i en vaskehal, der var ejet af Wash World. Kunden var i vaskehallen sammen med sin søn, hvori Wash World havde opsat tv-overvågning.

Kunden oplever tingskade på sin bil i forbindelse med bilvasken og anmoder om indsigt i tv-overvågningsoptagelserne.



Wash World

Klage over Wash Worlds afslag



Datatilsynet

Datatilsynet tilsidesatte Wash Worlds afslag.

Datatilsynet har i afgørelsen bemærket, at når kunden anmoder om indsigt i tv-overvågningsoptagelser, hvori der indgår oplysninger om andre personer (sønnen), skal den dataansvarlige sløre eller på en anden måde fjerne dem ved eksempelvis at anvende billedbeskæring.

Retten til indsigt

- hvilke oplysninger skal besvarelsen rumme?

Selvstudie

104

Den dataansvarliges besvarelse af den registreredes anmodning om ret til indsigt skal rumme følgende:

1. Bekræftelse på om personoplysninger vedrørende den pågældende behandles,
2. Adgang til **personoplysningerne**,
3. Formålene med behandlingen,
4. De berørte kategorier af personoplysninger, (alm. personoplysninger, følsomme, straffedomme)
5. Modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer, (konkret - hvem)
6. Om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum,
7. Oplysning om retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling,
8. Retten til at indgive en klage mod en sådan behandling,
9. Enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede, og
10. Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering.

Retten til indsigt

- undtagelser til indsigtsretten

HR: Den registrerede har ret til indsigt

U1: Den dataansvarlige skal afvise anmodningen, hvis den krænker andres rettigheder og friheder

- Såsom forretningshemmeligheder, intellektuel ejendomsret, fx ophavsret.
- Men kun disse oplysninger, alle andre personoplysninger skal stadig gives.

Undtagelser i Databeskyttelsesloven

U2: Private- eller offentlige interesser overstiger den registreredes interesse i at modtage indsigt. (DBL § 22, stk. 1 og stk. 2)

- Hvis der er en nærliggende fare for, at de private eller det offentliges interesser vil lide skade af betydning.

U3: Undtages ifølge reglerne i offentlighedslovens § 19-29 og 35. (**Krav:** dataansvarlig er en offentlig myndighed) (DBL § 22, stk. 3)

U4: Behandling af personoplysninger foretages for domstolene, når disse handler i deres egenskab af domstol. (DBL § 22, stk. 4)

U5: Personoplysninger behandles alene i videnskabeligt eller statistisk øjemed. (DBL § 22, stk. 5)

U6: Antages at vanskeliggøre efterforskningen af strafbare forhold. (**Krav:** kan alene besluttes af politiet.) (DBL § 22, stk. 6)

Retten til indsigt

- Datatilsynet, j.nr. 2018-832-0009

Ret til indsigt måtte vige af hensyn til den offentlige sikkerhed

Afslag på indsigtsanmodningen i henhold til offentlige interesser, jf. DBL § 22, stk. 2, nr. 3 og 4.



Rejsende

Den rejsende anmodede om indsigt i de personoplysninger som Metro Services behandlede om denne i form af tv-overvågningsoptagelser fra dennes rejse.

- Ikke anført en særlig begrundelse for sin interesse i optagelserne



Metro Services

Klage over Metro Services afslag



Datatilsynet



Retten til indsigt

- Datatilsynet, j.nr. 2018-832-0009

107

Ret til indsigt måtte vige af hensyn til den offentlige sikkerhed

Afslag på indsigtsanmodningen i henhold til offentlige interesser, jf. DBL § 22, stk. 2, nr. 3 og 4.

Den rejsende anmodede om indsigt i de personoplysninger som Metro Services behandlede om denne i form af tv-overvågningsoptagelser fra dennes rejse.

- Ikke anført en særlig begrundelse for sin interesse i optagelserne



Rejsende



Metro Services

Klage over Metro Services afslag



Datatilsynet

Datatilsynet tilsidesatte ikke Metro Services afslag.

Begrundelse: Indsigt i tv-overvågningsoptagelser kunne afsløre placeringen af kameraer og eventuelle blinde vinkler, og at der derfor var en reel risiko for at kompromittere sikkerheden i metroen. Konkret havde Metro Services fundet, at hensynet til den rejsende måtte vige for afgørende hensyn til offentlige interesser, herunder hensynet til den offentlige sikkerhed og/eller forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af straffbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod den offentlige sikkerhed.

Retten til indsigt - begrænsning af retten?

- **HR:** Den dataansvarlige kan, hvis der er registreret en stor mængde af personoplysninger om den pågældende, bede vedkommende om at præcisere sin anmodning.
- Fx kan indsigten – hvis den registrerede indvilliger heri - begrænses til overvågningsbilleder, herunder inden for et givent tidsrum, alternativt til følsomme personoplysninger.
- **U1:** Hvis den registrerede afviser anmodningen om begrænsning, skal der gives indsigt i samtlige personoplysninger, der behandles.
- **OBS:** Indsigten kan gives ad flere omgang (successivt), fx kan overvågningsbillederne eftersendes, hvis de først skal skaffes fra en leverandør, der skal sløre øvrige registrerede, som indgår i videoen.



Retten til indsigt

- hvordan skal indsigten gives?

109

HR1: Skriftligt, hvis det er hensigtsmæssigt, elektronisk (artikel 15, stk. 3 + 12, stk. 1)

- Hvis elektronisk anmodning, så mest hensigtsmæssigt med elektronisk svar.
- **KRAV:** Der skal gives egentlig indsigt, dvs. der ikke kan henvises til et sted, hvor oplysningerne kan findes,
 - f.eks. en HR-mappe.
- **OBS:** Ikke krav om fremsendelse via digital post (hvis offentlig myndighed), men mulighed.

HR2: Besvarelse i kortfattet, gennemsigtigt, letforståeligt og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog (artikel 12, stk. 1)

**Ret til berigtigelse
+ pligt til underretning (art. 19)**

Ret til berigtigelse

- GDPR artikel 16

111

Ret til berigtigelse = Den registrerede har ret til at få urigtige (forkerte) personoplysninger om sig selv rettet

Fuldstændiggjort ufuldstændige oplysninger = Den registrerede kan fremlægge en supplerende erklæring, som dataansvarlig ikke må afvise, hvis oplysningerne vil gøre sagen mere fuldstændig/ajourført

HR1: Anmodningen skal komme fra den registrerede selv eller dennes fuldmægtig og anmodningen skal angå oplysninger om den registrerede selv. OBS: Der er ikke formkrav til anmodningen.

U1: Offentlige myndigheder bør ifølge god forvaltningsskik foretage berigtigelse af oplysninger om andre personer.

HR2: Hvis den dataansvarlige bliver opmærksom på urigtige oplysninger skal disse berigtiges uanset anmodning herom fra den registrerede, jf. artikel 5, stk. 1, litra d. (princippet om rigtighed - 3. undervisningslektion)

Ret til berigtigelse

- GDPR artikel 16

112

	Enighed imellem parterne om at oplysningerne er urigtige	Der er uenighed om, hvorvidt oplysningerne er urigtige	Oplysningerne har karakter af en subjektiv eller faglig vurdering
Den private dataansvarlige	HR: Oplysningerne skal berigtiges, dvs. de urigtige oplysninger slettes. Eks. ved faktuelle oplysninger, såsom navn, alder, bopæl, indkomst osv.	HR: Ikke pligt til at berigtige oplysningerne, men der skal tilføjes at den registrerede ikke mener, at de er korrekte. Krav: Det skal være ens saglige opfattelse, at oplysningerne er korrekte.	HR: Ikke pligt til at berigtige oplysningerne, men der bør tilføjes den registreredes synspunkt. Krav: subjektiv eller faglig vurdering fra fx talepædagog, socialrådgivere, læger eller lignende.
Den offentlige myndighed	HR: Tilføjer de korrekte oplysninger uden samtidig at fjerne de urigtige oplysninger. - Eks. Hvis der er lavet en § 50 undersøgelse af et barn, der er fyldt med faktuelle fejl, såsom fejlstavelse af barnets navn, udfærdiges en ny § 50 undersøgelse, hvor den gamle fortsat opbevares, men angives urigtig. - Det følger af VEJL om dagtilbud m.v., nr. 9109 af 27. februar 2015, pkt. 227, jf. forvaltningsloven og offentlighedsloven om notatpligt.	- Eks. notat om hvad der er blevet sagt på et møde eller sket under et besøg. - OBS: Der skal gives en klagevejledning til den registrerede, jf. artikel 12, stk. 4.	- Eks. Hvis en institution udfærdiger et notat om misrøgt af et barn, hvorefter kommunen indleder en undersøgelse af forholdene i hjemmet, vil forældrene alene kunne få tilføjet sagen, at de er uenige i institutionens notat. Institutionen er med andre ord ikke forpligtet til at berigtige oplysningerne i overensstemmelse med forældrenes opfattelse. - OBS: Der skal gives en klagevejledning til den registrerede, jf. artikel 12, stk. 4.

Ret til berigtigelse

- GDPR artikel 16

113

Eksempel – Urigtige oplysninger på en kommunes sag

- En kommune K har i overensstemmelse med den sociale lovgivning lavet en såkaldt § 50-undersøgelse af et barns forhold.
- Efterfølgende viser undersøgelsen sig at være fyldt med faktuelle fejl, idet det undersøgte barn bl.a. er omtalt med et forkert navn, ligesom der også står i undersøgelsen, at barnet har begået kriminalitet, selvom dette ikke er tilfældet.

Eksempel – En skoleleders faglige vurdering

- En skoleleder L skriver til kommunen B, at han er bekymret for, om der er misbrug i en elevs E's hjem.
- På baggrund af indberetningen fra skolelederen L indleder kommunen B en undersøgelse af forholdene i E's hjem.
- E's forældre er meget uenige i skolelederens indberetning om, at der skulle være et misbrug i hjemmet og vil derfor have indberetningen berigtiget.



Artikel 19

114

- Pligt til underretning af tredjemand

Artikel 19

Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling

Den dataansvarlige underretter hver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1, og artikel 18, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. Den dataansvarlige oplyser den registrerede om disse modtagere, hvis den registrerede anmoder herom.

HR: Hvis oplysningerne skal berigtiges, skal tredjemand *på eget initiativ* orienteres herom.

- Orienteringen skal rumme information om, hvilke tidligere oplysninger der er urigtige, og de korrekte oplysninger.

U1: Hvis orienteringen er umulig eller uforholdsmæssig vanskelig.

KRAV: Kræver tungtvejende argumenter. (den dataansvarliges bevisbyrde)

OBS: Gælder **ret til berigtigelse** (artikel 16), **ret til sletning** (artikel 17) samt **ret til begrænsning af behandlingen** (artikel 18).

OBS: Hvis den registrerede anmoder om at få at vide, hvilke modtagere du har videregivet personoplysningerne til, skal den dataansvarlige give den registrerede disse oplysninger.

Artikel 19

- Pligt til underretning af tredjemand

Artikel 19

Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling

Den dataansvarlige underretter hver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1, og artikel 18, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. Den dataansvarlige oplyser den registrerede om disse modtagere, hvis den registrerede anmoder herom.

EKSEMPEL – Kommunen K's berigtigelse af oplysninger

En borger B anmoder kommunen K om at berigtige oplysninger i en § 50-undersøgelse, som kommunen har udarbejdet med henblik på at belyse B's datters trivsel.

Kommune K har på et tidligere tidspunkt videregivet oplysningerne til styrelsen S i forbindelse med en ankesag.

Borgeren B vil gerne have rettet oplysningerne i undersøgelsen om, at forældrene har en 7:7 ordning, hvor børnene er lige meget hos deres mor og far. Til støtte herfor kan B fremvise en afgørelse fra styrelsen Å, hvoraf det fremgår, at B har børnene i 12 dage og moren har børnene i 2 dage.



Ret til sletning

Retten til sletning

GDPR artikel 17

117

HR: Den registrerede har ret til at få sine personoplysninger slettet uden unødigt forsinkelse, når ét af følgende forhold gør sig gældende:

1. Det er ikke længere nødvendigt for den dataansvarlige at have oplysningerne om den registrerede af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet. → Skulle alligevel være slettet i medfør af princippet om dataminimering
2. Den dataansvarlige har baseret behandlingen på et samtykke, som trækkes tilbage, og den dataansvarlige har samtidig ikke en anden hjemmel for behandlingen. → Dermed ikke gyldig behandlingsgrundlag, hvorfor opl. alligevel skulle slettes.
3. Den dataansvarlige behandler oplysningerne ulovligt (altså ingen behandlingsgrundlag)
→ Oplysningerne skulle aldrig være blevet behandlet !!
4. Den dataansvarlige er forpligtet til at slette oplysningerne som følge af EU-lovgivning eller national lovgivning i en medlemsstat.
5. Den dataansvarlige er forpligtet til at slette oplysningerne som konsekvens af, at den registrerede udøver sin ret til indsigelse.
6. Den dataansvarlige er udbyder af en informationssamfundstjeneste (f.eks. et socialt netværk) og har baseret sin behandling af personoplysninger om en registreret på et samtykke afgivet af den registreredes forældremyndighedsindehavere, og den registrerede tilbagekalder nu selv samtykket efter at være fyldt 13 år. → Dermed ikke gyldig behandlingsgrundlag, hvorfor opl. alligevel skulle slettes.



Retten til sletning

- GDPR artikel 17 (fortsat)

118

- HR1:** Anmodningen skal komme fra den registrerede selv eller dennes fuldmægtig og anmodningen skal angå oplysninger om den registrerede selv. OBS: Der er ikke formkrav til anmodningen.
- U1:** Offentlige myndigheder bør aldrig slette personoplysninger, selvom de er urigtige, derimod bør myndigheden blot notere berigtigelsen.
- UU:** Der er lovhjemmel, der pålægger en offentlig myndighed at slette en personoplysning.
- HR2:** Hvis den dataansvarlige bliver opmærksom på urigtige oplysninger skal disse slettes, uanset anmodning herom fra den registrerede, jf. artikel 5, stk. 1, litra d. (princippet om rigtighed – 2. undervisningslektion)
- U1:** Offentlige myndigheder skal blot notere berigtigelsen, dvs. ikke foretage en sletning, medmindre lovhjemmel.

Retten til sletning

- GDPR artikel 17 (fortsat)

Eksempel – Virksomheds offentliggørelse af video-hilsen på hjemmeside

- ▶ En virksomhed C har i forhold til de medarbejdere, der har givet deres samtykke, offentliggjort video-hilsner på sin hjemmeside, hvor den enkelte medarbejder præsenterer sig selv og sine arbejdsområder.
- ▶ En medarbejder M har af personlige årsager fortrudt, at hun har givet sit samtykke til offentliggørelsen af video-hilsenen. Hun beder derfor virksomheden C om at slette videoen.



Retten til sletning

GDPR artikel 17 (fortsat)

Nogle undtagelser til **HR**: om sletning, jf. artikel 17, stk. 3 + artikel 12, stk. 5, litra b + DBL § 22:

U1: Anmodningen er åbenbar grundløs eller overdreven. (DBF art. 12 (5) (b))

U2: Behandlingen er nødvendig for at udøve ret til ytrings- og informationsfrihed. (DBF art. 17 (3) (a))

U3: Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse eller en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse. (DBF art. 17 (3) (b))

- Offentlige må som udgangspunkt ikke slette oplysningerne!

U4: Behandlingen er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet, af hensyn til arkivformål i samfundets interesse eller videnskabelige eller historiske forsknings- eller statistiske formål. (DBF art. 17 (3) (c))

U5: Behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. (DBF art. 17 (3) (e))

U6: Personoplysninger behandles alene i videnskabeligt eller statistisk øjemed. (DBL § 22, stk. 5)



Opsamlende cases

Opsamlende case

Anna og DataTech University – Rettigheder efter GDPR kapitel 3

Anna er studerende på DataTech University. Hun ønsker at få indsigt i, hvordan hendes personoplysninger behandles, og beslutter sig for at udnytte sine rettigheder efter **GDPR kapitel 3**.

1. Ret til indsigt (artikel 15)

Anna anmoder universitetet om indsigt i:

- Hvilke oplysninger der behandles
- Formålene med behandlingen
- Hvem oplysningerne deles med
- Hvor længe oplysningerne opbevares

Diskussionsopgaver:

- Hvilke oplysninger skal universitetet give Anna adgang til og hvordan?
- Kan universitetet afvise hendes anmodning? Hvis ja, på hvilket grundlag?

2. Ret til berigtigelse (artikel 16)

Anna opdager, at hendes adresse er forkert registreret og beder om at få den rettet.

Diskussionsopgaver:

- Hvad er forskellen på berigtigelse og sletning?
- Hvad skal universitetet gøre, hvis oplysningerne er delt med andre?

3. Ret til sletning (artikel 17)

Anna ønsker at få slettet gamle beskeder og kursustilmeldinger, som hun ikke længere mener er relevante.

Diskussionsopgaver:

- Hvornår har Anna ret til at få oplysninger slettet?
- Hvilke undtagelser kan universitetet påberåbe sig?

4. Ret til begrænsning af behandling (artikel 18)

Mens universitetet behandler hendes sletningsanmodning, beder Anna om, at oplysningerne ikke bruges.

Diskussionsopgaver:

- Hvad betyder det konkret at "begrænse" behandlingen?
- Hvordan skal universitetet håndtere data i denne periode?

5. Ret til dataportabilitet (artikel 20)

Anna vil have overført sine karakterdata til en anden uddannelsesinstitution.

Diskussionsopgaver:

- Gælder retten til dataportabilitet i denne situation?
- Hvilke tekniske krav stiller GDPR til format og overførsel?

6. Ret til indsigelse (artikel 21)

Anna ønsker ikke længere at modtage nyhedsbreve om arrangementer og beder universitetet stoppe denne behandling.

Diskussionsopgaver:

- Hvornår har den registrerede ret til at gøre indsigelse?
- Hvad skal universitetet gøre, når en indsigelse modtages?

Tak for i dag

